

Le survivant du couple



Natacha FAUCHIER

Responsable scientifique AUREP

Coreponsable pédagogique du certificat CCP



Pascal PINEAU

Associé gérant chez SARL Atelier Formation Pascal Pineau

Responsable pédagogique du certificat CCE

AUREP

Propriété intellectuelle

L'AUREP et le formateur sont seuls titulaires des droits de propriété intellectuelle de l'ensemble des formations que l'Aurep propose à ses Clients. À cet effet, l'ensemble des contenus et supports pédagogiques quelle qu'en soit la forme (papier, électronique, numérique, oral, ...) utilisés par l'AUREP et le formateur pour assurer les formations, demeurent la propriété exclusive de ces derniers. À ce titre, ils ne peuvent faire l'objet d'aucune utilisation, transformation, reproduction, exploitation sans accord exprès de L'AUREP. En particulier, le Client s'interdit d'utiliser le contenu des formations en dehors de l'action de formation concernée par la convention qui le lie à l'Aurep et engage sa responsabilité sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle en cas de cession ou de communication des contenus non autorisée. Toute représentation, modification, publication, transmission, dénaturation, totale ou partielle des contenus de formations en ce compris, les module(s) E-Learning, ainsi que des bases de données figurant le cas échéant sur la plateforme digitale de l'AUREP, sont strictement interdites, et ce quels que soient le procédé et le support utilisés. En tout état de cause, L'AUREP demeure propriétaire de ses outils, méthodes et savoir-faire développés antérieurement ou à l'occasion de l'exécution des prestations chez le Client.





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Certificat
Certificate

N° 2021/95190.2

AFNOR Certification certifie que l'organisme :
AFNOR Certification certifies that the company:

AUREP

N° de déclaration d'activité : 83630284463
N° SIREN : 409372844

pour les activités suivantes :
for the following activities:

RÉALISATION DE PRESTATIONS DE :
- ACTIONS DE FORMATION

sur le(s) site(s) suivant(s) :
on the following location(s):

36 RUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY FR - 63000 CLERMONT-FERRAND

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

- le décret n°2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle
- le décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences, mentionné à l'article L.6316-3 du code du travail
- l'arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d'audit associées au référentiel national mentionné à l'article D. 6316-1-1 du code du travail
- l'arrêté du 24 juillet 2020 portant modification des arrêtés du 6 juin 2019 relatifs aux modalités d'audit associées au référentiel national qualité et aux exigences pour l'accréditation des organismes certificateurs
- le décret n°2020-894 du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation professionnelle
- l'arrêté du 31 mai 2023 portant diverses mesures en matière de certification qualité des organismes de formation
- le programme de certification AFNOR Certification - CERTI A 1814

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2024-10-13

Jusqu'au
Until

2027-10-12

Ce document est signé électroniquement. Il constitue un original électronique à valeur certifiante.
This document is electronically signed. It stands for an electronic original with probatory value.

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification



Flashez ce QR
Code pour vérifier la
validité du certificat

Seul le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l'organisme.
The electronic certificate only, available at www.afnor.org, attests in real-time that the company is certified.
Accréditation COFRAC n° 5-0030, Certification des Produits et Services. Portée disponible sur www.cofrac.fr.
COFRAC accreditation n° 5-0030, Products and Services Certification. Scope available on www.cofrac.fr.

AFNOR Certification est une marque déposée. AFNOR Certification is a registered trademark. CERTI A 1814 08/2023

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny - www.afnor.org

afnor
CERTIFICATION



L'audit (pré ou post) successoral a pour objet :

- De déterminer les héritiers et leurs **droits sur le patrimoine** du premier mourant des époux
- **D'identifier** les points de conflits potentiels liés aux situations de propriété partagée
- **De proposer des actes ou des conventions permettant de désamorcer** les situations conflictuelles
- Après le décès, de les accompagner **dans les divers choix** qui s'offrent aux héritiers pour optimiser leur cadre de vie, leur niveau de vie et leur autonomie de vie.



Choix des héritiers



ACCEPTER OU RENONCER
A LA SUCCESSION



PLACER HORS SUCCESSION
CERTAINS BIENS COMPRIS
DANS LA COMMUNAUTE
(AVANTAGES MATRIMONIAUX)



RETENIR OU NON LES OPTIONS
PROPOSEES PAR LA DONATION AU
DERNIER VIVANT

EXERCER OU NON LA FACULTE DE
CANTONNEMENT

ORGANISER LA REPARTITION
DES CAPITAUX ENTRE
LES BENEFICIAIRES DES
CONTRATS D' ASSURANCE



Distinguer liquidation civile et fiscale

- ◆ LA LIQUIDATION CIVILE permet de déterminer les droits des héritiers dans la MASSE À PARTAGER.



La liquidation de la communauté permet de définir la **masse à partager** entre les époux et les droits de chacun d'eux sur cette masse.



La liquidation de la succession permet de définir la **masse à partager** entre les héritiers et les droits de chacun d'eux sur cette masse

- ◆ LA LIQUIDATION FISCALE permet de déterminer la MASSE À TAXER et les droits de mutation à payer par chacun des héritiers.



DONNÉES



PARTIE I – AUDIT

A- RÉGIME MATRIMONIAL

Définir le régime et qualifier les biens

Identifier et évaluer les récompenses

Déterminer le boni de communauté

B- SUCCESSION

Identifier les héritiers

Déterminer la part de chacun

Evaluer les DMTG



PARTIE II – PRÉCONISATIONS

LES DIFFÉRENTS OUTILS D'OPTIMISATION

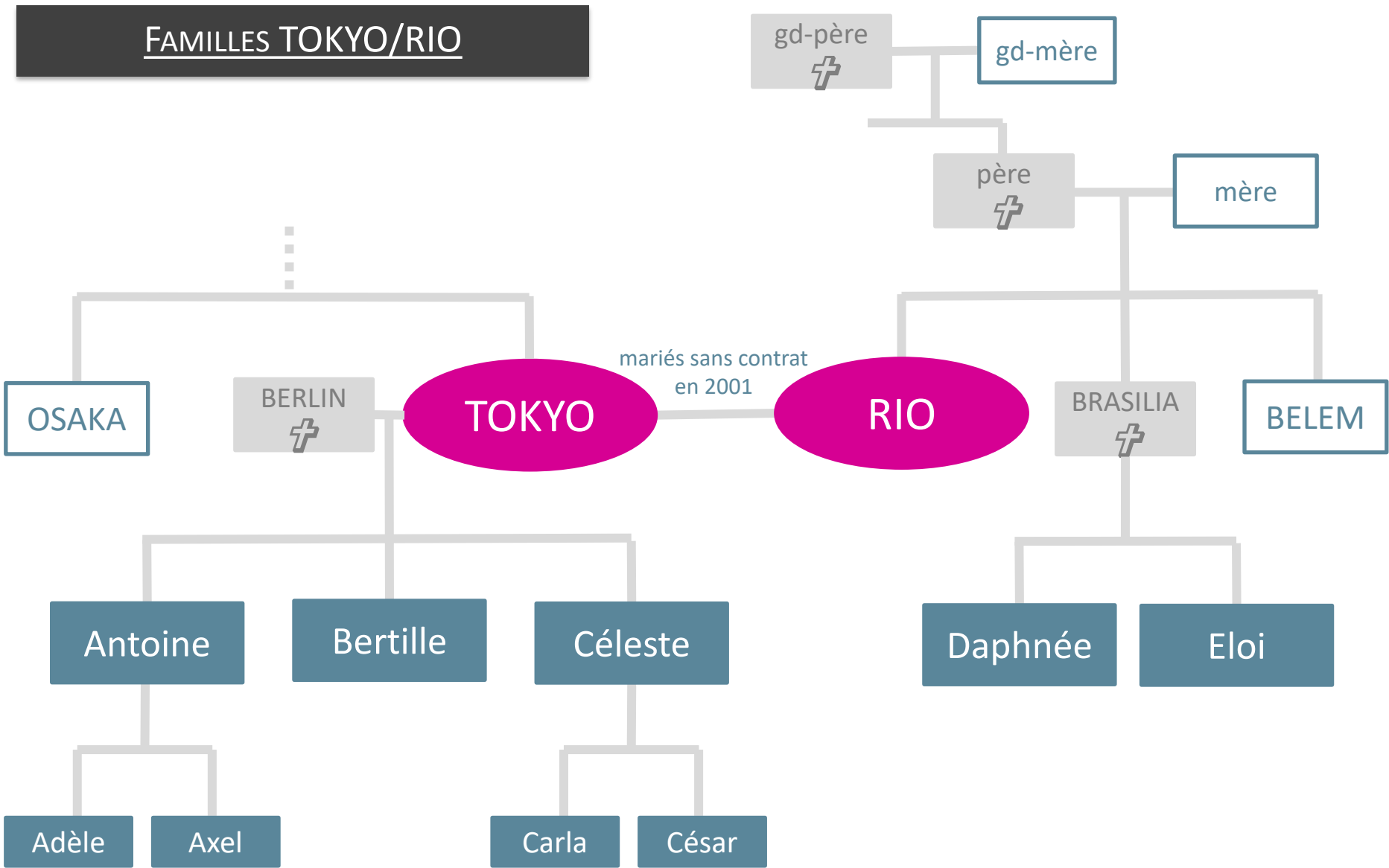
- Libéralités entre vifs
- Avantages matrimoniaux
- Libéralités à cause de mort et cantonnement
- Clauses bénéficiaires

A- EN CAS DE PRÉDÉCÈS DE MADAME

B- EN CAS DE PRÉDÉCÈS DE MONSIEUR



AUDIT





PARTIE I – AUDIT

A- RÉGIME MATRIMONIAL

Définir le régime et qualifier les biens

Identifier et évaluer les récompenses

Déterminer le boni de communauté

B- SUCCESSION

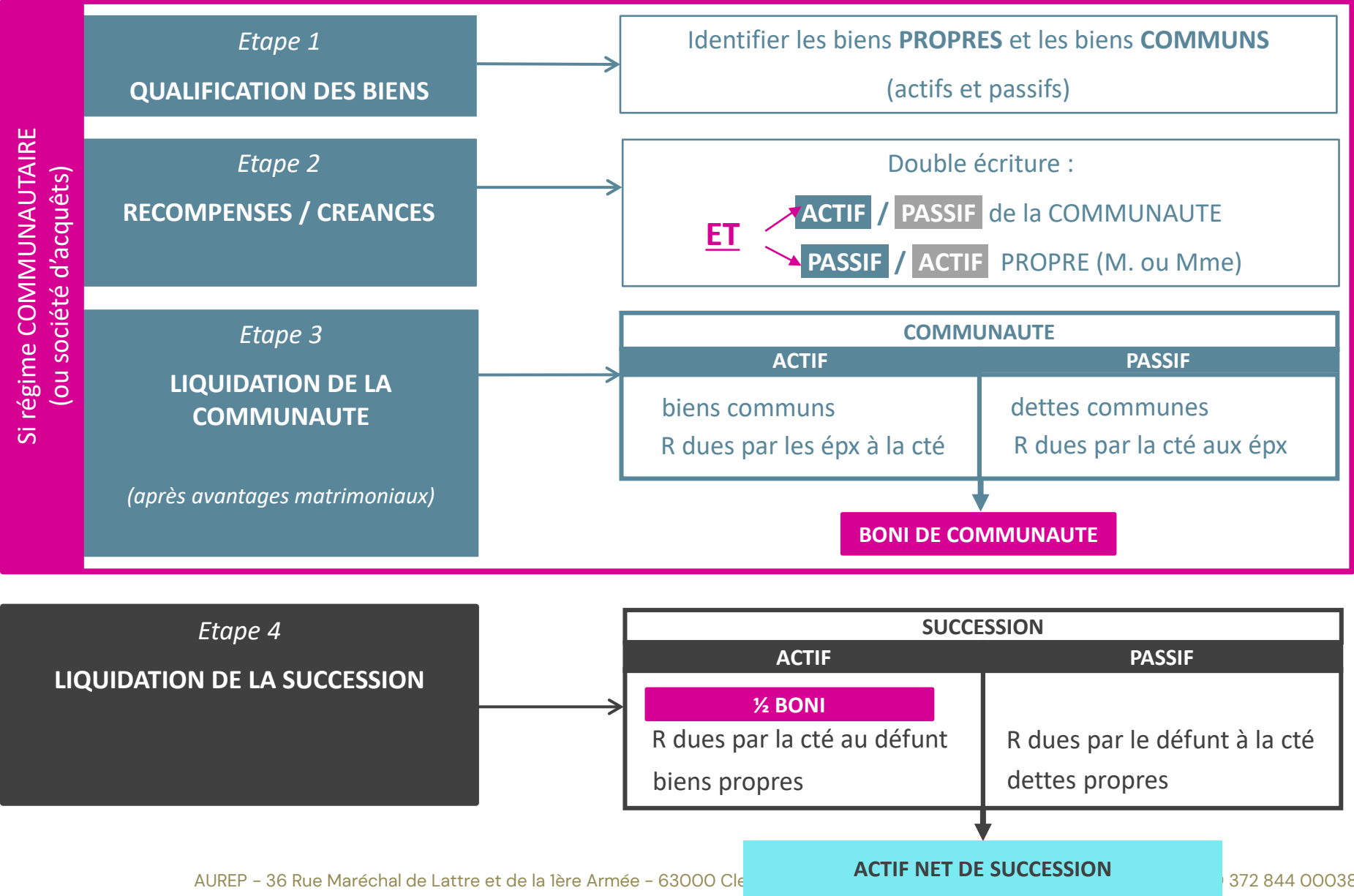
Identifier les héritiers

Déterminer la part de chacun

Evaluer les DMTG

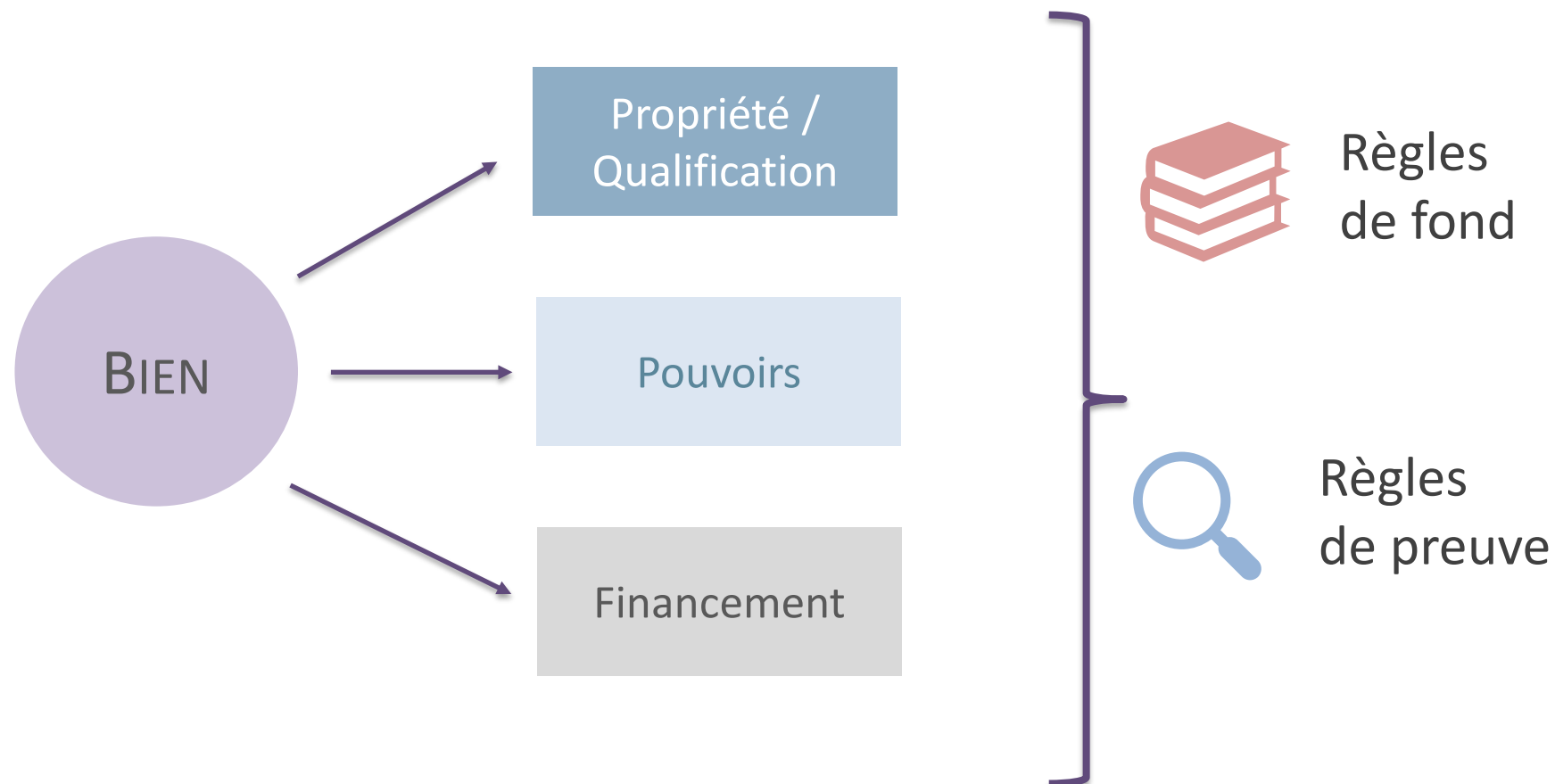


MÉTHODOLOGIE DE LIQUIDATION





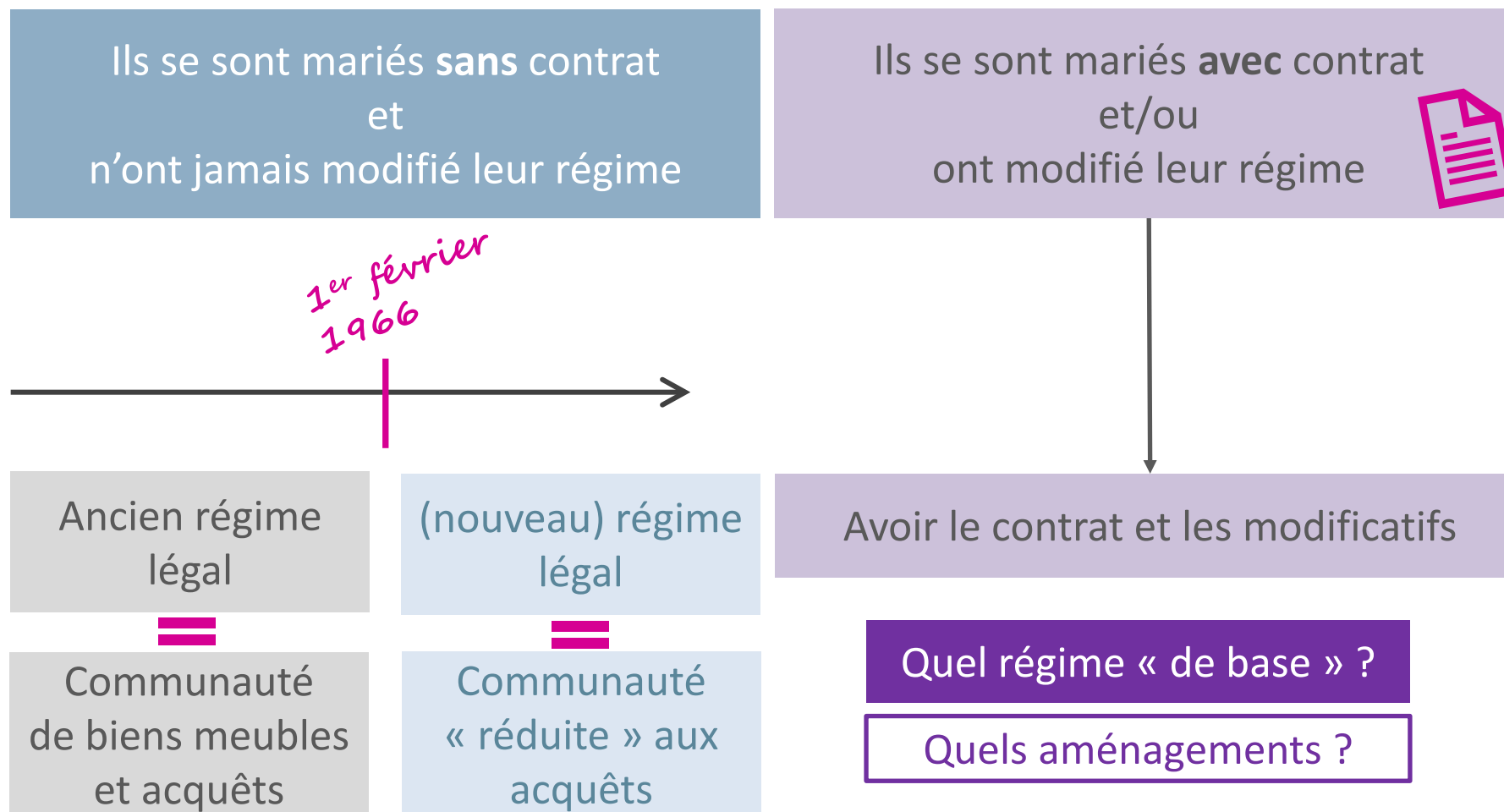
Régime matrimonial : les points déterminants pour l'audit





RÉGIME MATRIMONIAL

Quel est le régime matrimonial des époux ?





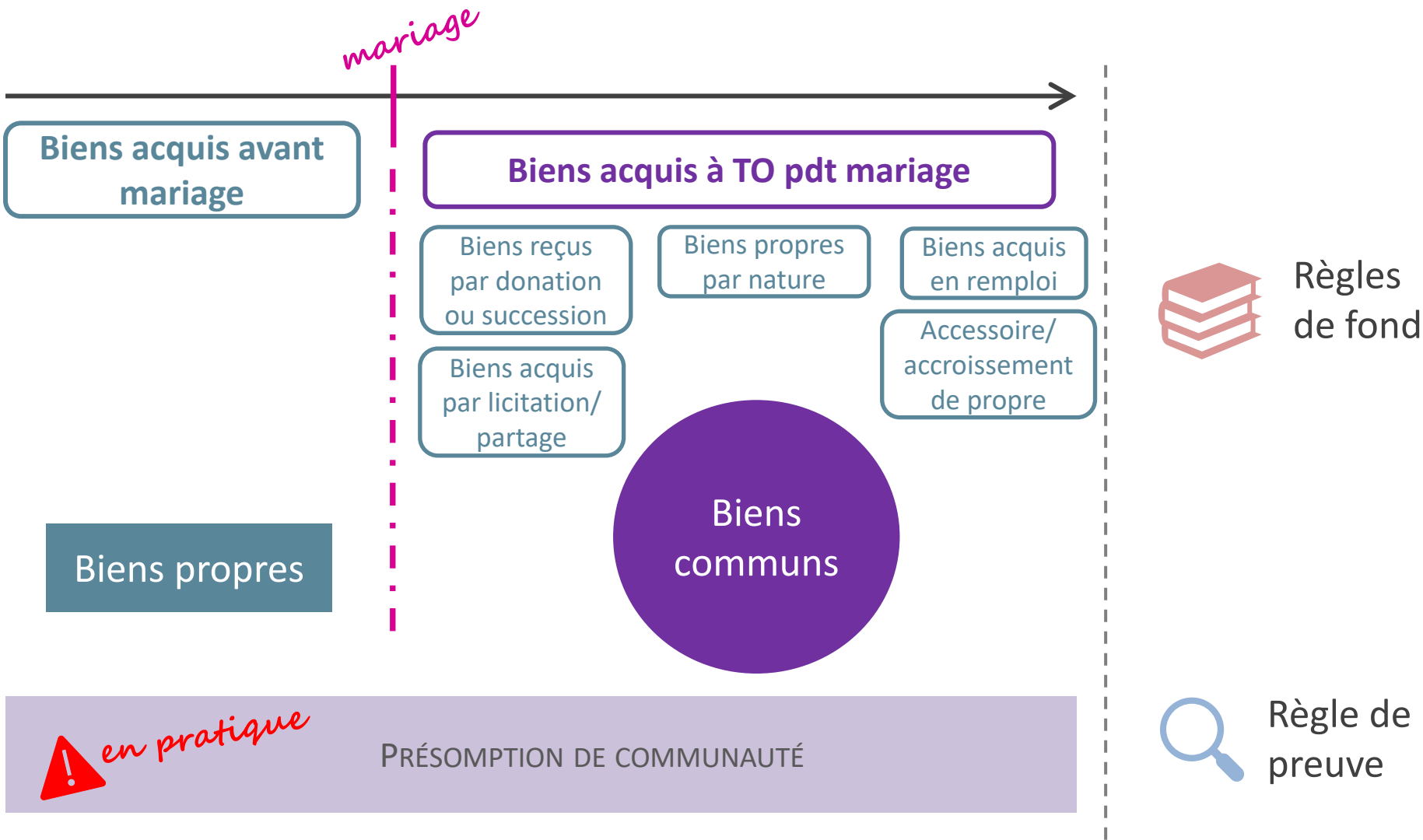
Mariés sans contrat en 2001, les époux sont soumis au **régime légal de la communauté réduite aux acquêts**.

Le patrimoine des époux est réparti entre 3 masses de biens :





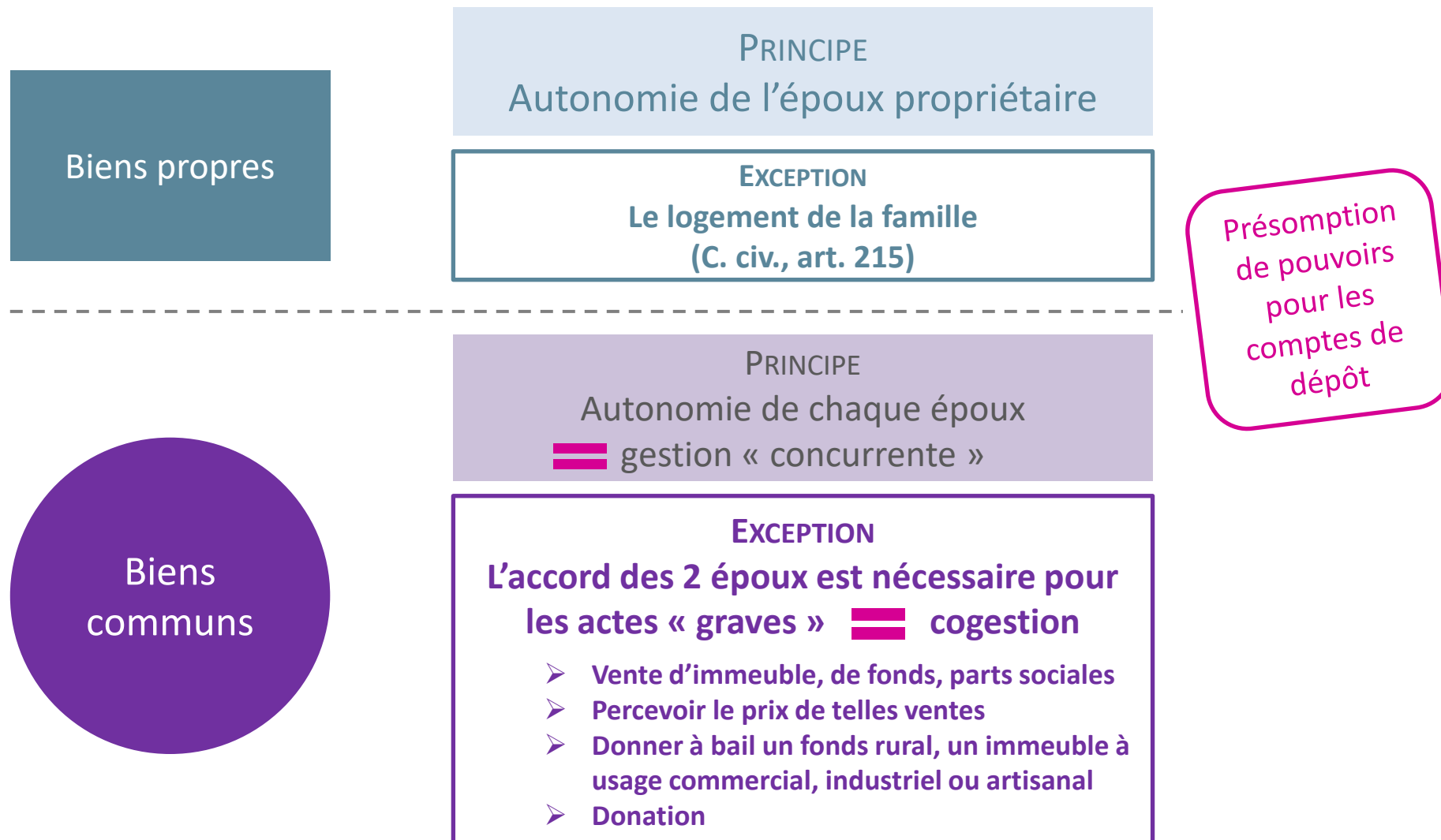
Régime légal : qualification des biens





RÉGIME MATRIMONIAL

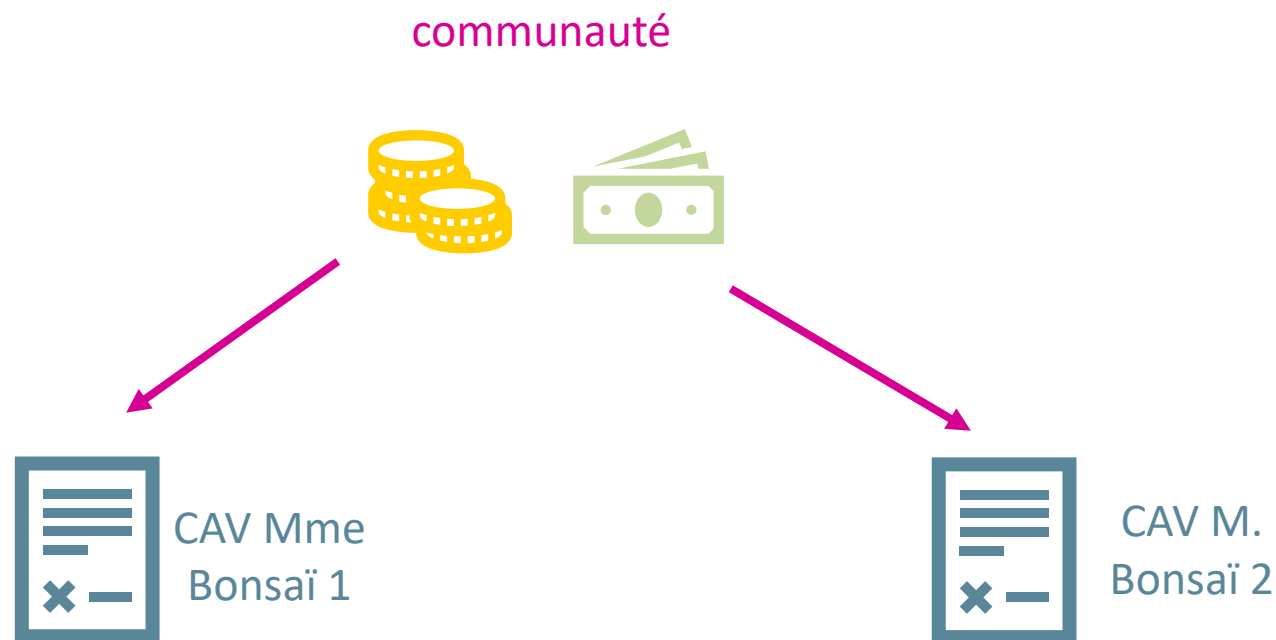
Régime légal : pouvoirs sur les biens





Contrats d'assurance-vie des époux communs en biens

Pendant le mariage, les époux souscrivent, chacun, en adhésion simple, un CAV alimentés de fonds communs.





***Quid* de la qualification des contrats d'assurance-vie ?**

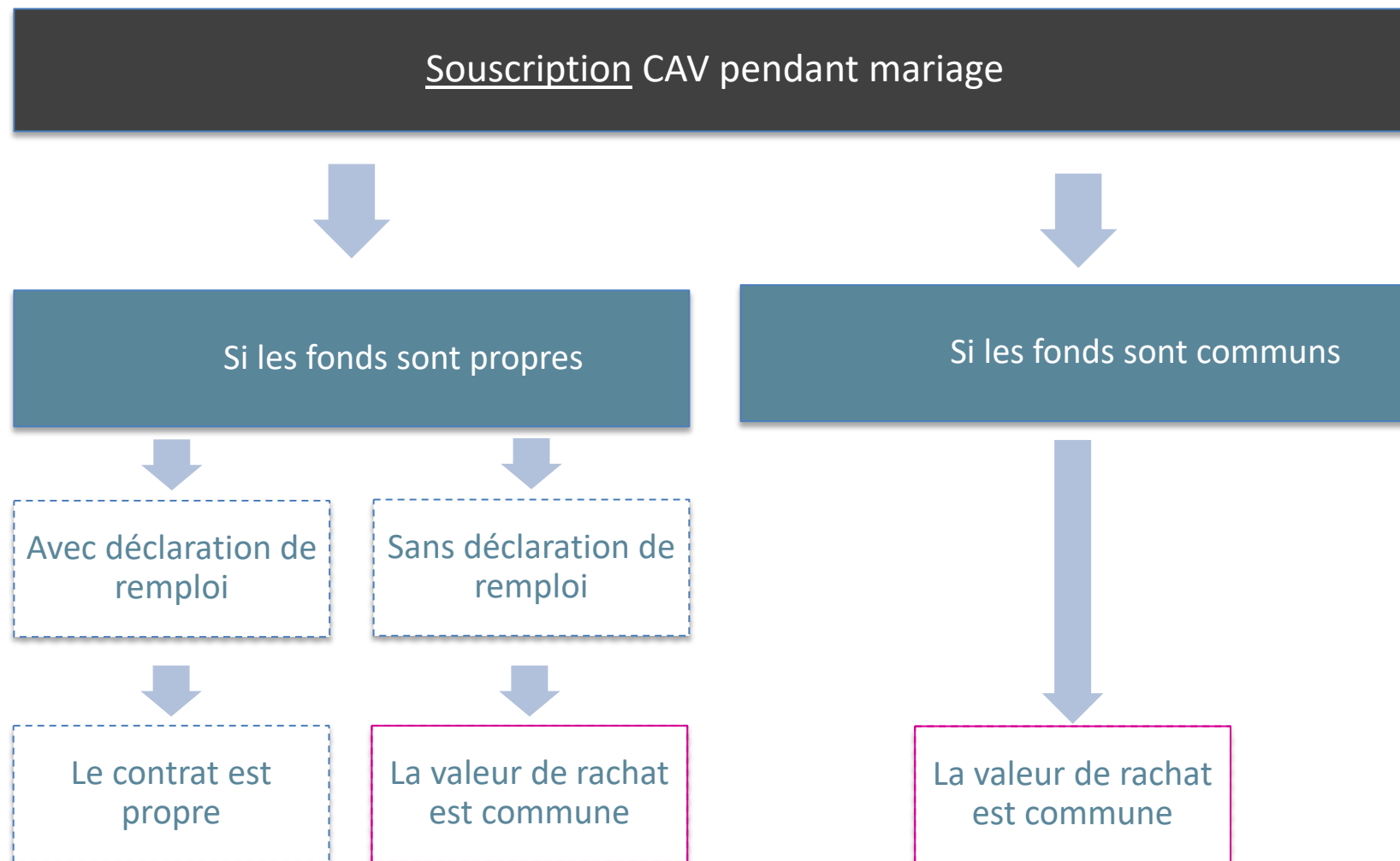
Souscrits pendant le mariage avec des deniers communs, la valeur de rachat des contrats des époux est commune.

➤ jurisprudence Praslicka

La finance



RÉGIME MATRIMONIAL





Quid des pouvoirs sur ces contrats ?

L'époux souscripteur agit seul, sans le consentement de son conjoint pour :

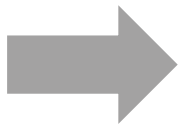
- ✓ Souscrire et verser les primes ;
- ✓ Désigner le bénéficiaire et opérer des rachats.

Le titre



La nature propre ou commune des deniers n'impacte pas les pouvoirs du souscripteur.

Même si la valeur de rachat est commune, seul l'époux souscripteur peut agir. Il n'a pas besoin de l'accord de son conjoint pour désigner le bénéficiaire.



Distinction du titre et de la finance



RÉGIME MATRIMONIAL

Patrimoine actuel des époux

BIENS PROPRES DE L'EPOUX		
Maison Arcachon	600 000	Néant
Contrat de capitalisation	250 000	
Appt T3 Paris 7ème	910 000	
Studio Paris 7ème	420 000	
Total	2 180 000	

BIENS PROPRES DE L'EPOUSE			
Hôtel particulier	1/2 PP	250 000	Néant
Vichy	1/2 usufruit	185 000*	
Studios Vichy		100 000	
Appt T2 Vichy		110 000	
Total		645 000	

*Proposition d'évaluation économique

BIENS COMMUNS		
Maison de ville	280 000	Néant
CAV Madame	240 000	
CAV Monsieur	240 000	
Livrets	40 000	
Actions de la SA	600 000	
Voiture	26 000	
Meubles	70 000	
Total	1 496 000	



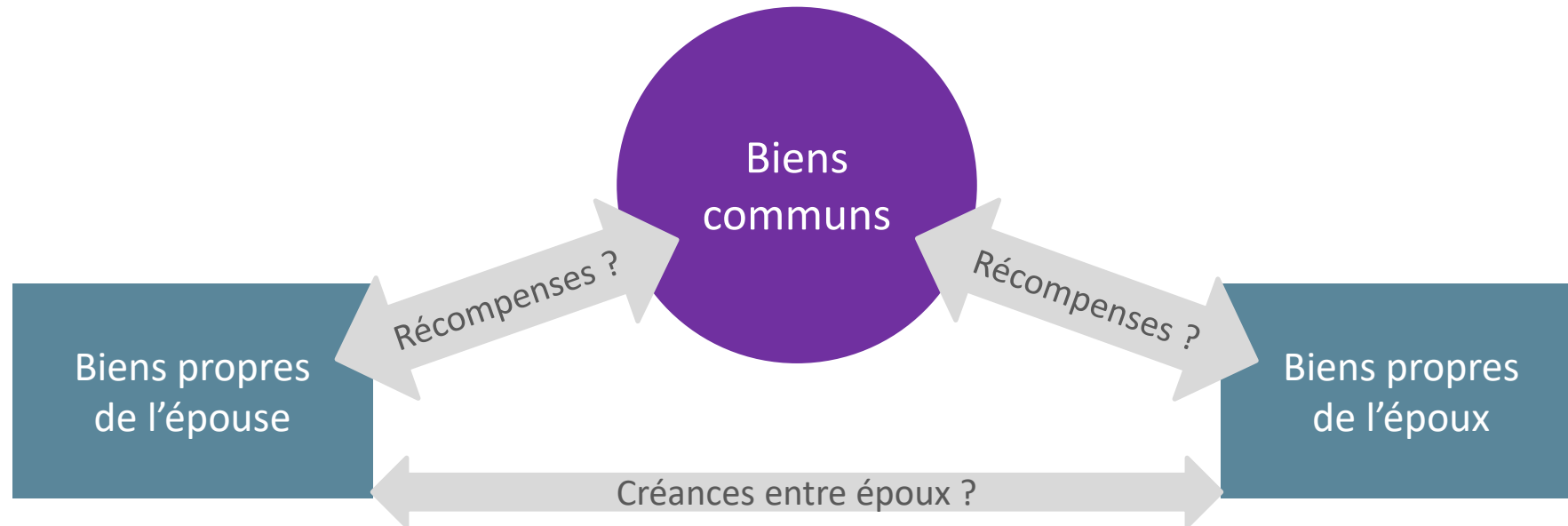
Flux entre les différentes masses de biens

Les mouvements de valeurs entre patrimoines propres et commun donnent lieu à récompense ou créance entre époux. Il s'agit de reconstituer chacun des patrimoines propres et commun, de rétablir les choses comme si ces mouvements ne s'étaient pas produits.



RÉGIME MATRIMONIAL

Les flux entre patrimoines sont corrigés par des écritures : récompenses ou créances entre époux.





Les récompenses

- ✓ Récompense est due PAR la communauté
chaque fois qu'elle a tiré profit d'un bien propre (art. 1433 C. civ.)
- ✓ Récompense est due À la communauté
chaque fois qu'un époux a tiré un profit personnel d'un bien commun
(art. 1437 C. civ.)



L'évaluation des récompenses

Art. 1469 C. civ. - la récompense est égale :

- ✓ Soit à la **dépense faite** : on recherche *l'appauvrissement* du patrimoine créancier de la récompense
- ✓ Soit au **profit subsistant** : on recherche *l'enrichissement* du patrimoine débiteur de la récompense



Pour les époux TOKYO/RIO, avez-vous identifié des mouvements de valeur?

Méthodologie à suivre pour chaque mouvement de valeur		
Chef de récompense	Quel mouvement de valeur?	Remboursement des échéances de l'hôtel particulier pdt le mariage
Débiteur	Qui s'est enrichi?	Madame
Créancier	Qui s'est appauvri?	La communauté
Montant	Evaluation : dépense faite ou profit subsistant?	Profit subsistant
	Soit en euros	Approximativement 1/2 (part de Mme) x 1/2 (pdt 10 ans, prêt sur 20 ans) x 500.000 (val actuelle) = 125.000



Comptes de récompenses

Compte de récompense Mme	
Néant	Récompense 125.000

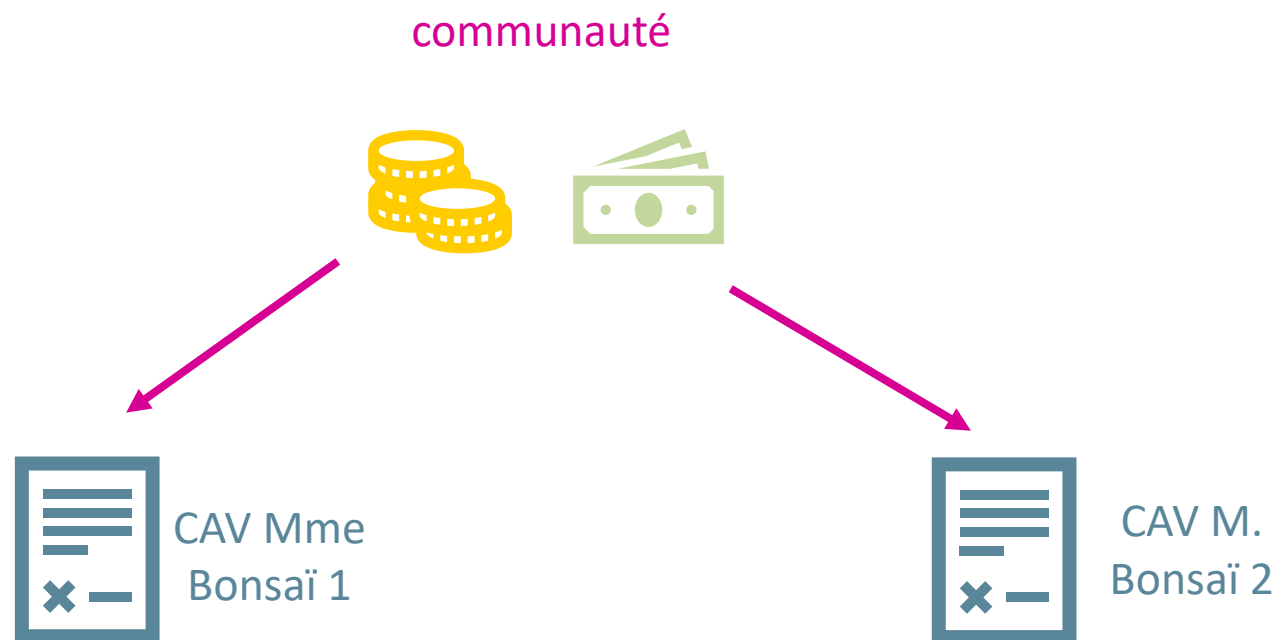
Compte de récompense M.	
Néant	

Compte de récompense Communauté	
Récompense 125.000	Néant



Contrats d'assurance-vie des époux communs en biens

Pendant le mariage, les époux souscrivent, chacun en adhésion simple, un CAV alimenté de fonds communs.





RÉGIME MATRIMONIAL

Hypothèse du prédécès
de Mme TOKYO

Contrat
Bonsaï 1



Souscripteur/assuré
Mme TOKYO



Contrat
DENOUE



Quid ?

Contrat
Bonsaï 2



Souscripteur/assuré
M. RIO



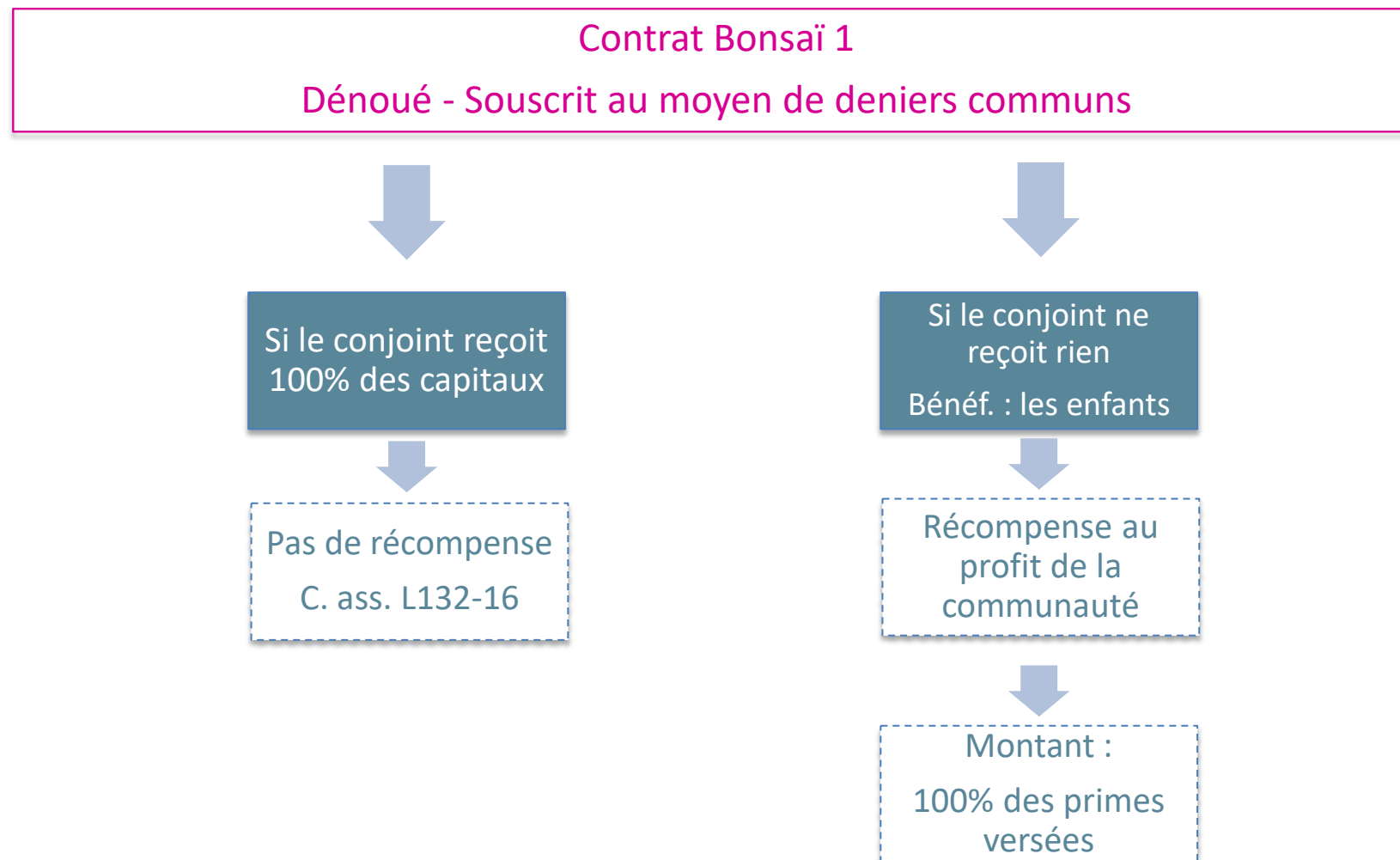
Contrat
NON DENOUE



Quid ?



RÉGIME MATRIMONIAL





RÉGIME MATRIMONIAL

Au dénouement du contrat Bonsaï 1, doit-on retenir une récompense?

- Oui, car les capitaux sont versés à **un autre que le conjoint**

Méthodologie à suivre pour chaque mouvement de valeur		
Chef de récompense	Quel mouvement de valeur?	Contrat alimenté de deniers communs et dénoué au profit des enfants
Débiteur	Qui s’est enrichi?	Madame
Créancier	Qui s’est appauvri?	La communauté
Montant	Evaluation : dépense faite ou profit subsistant?	Dépense faite
	Soit en euros	17 versements de 12.000 soit 204.000



RÉGIME MATRIMONIAL

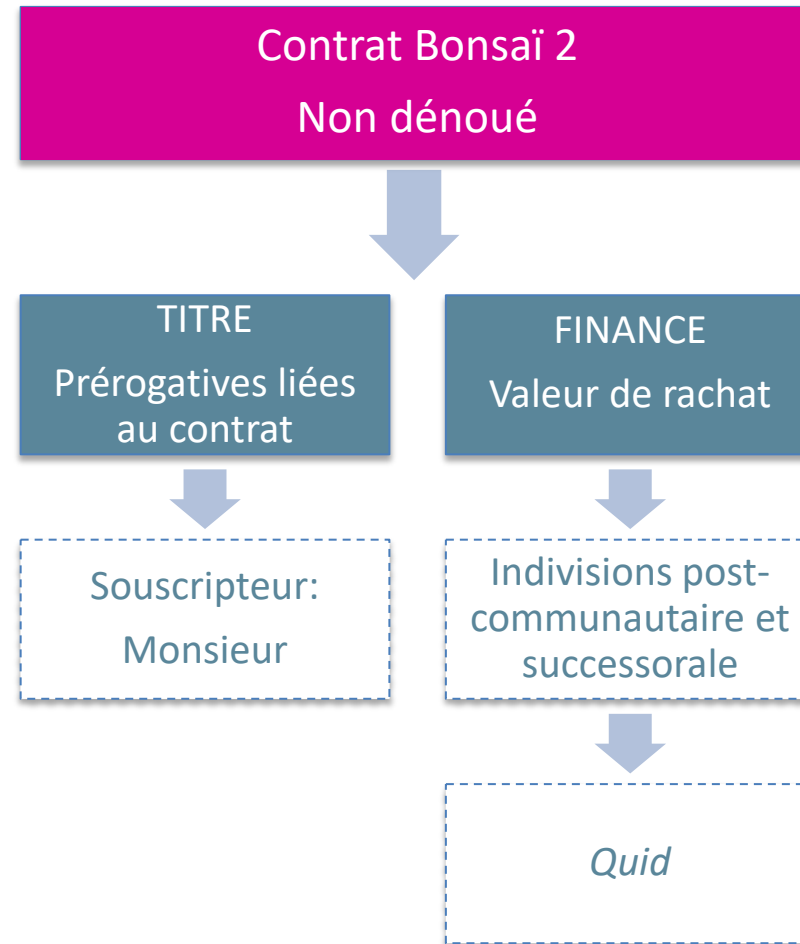
Hypothèse du prédécès
de Mme TOKYO

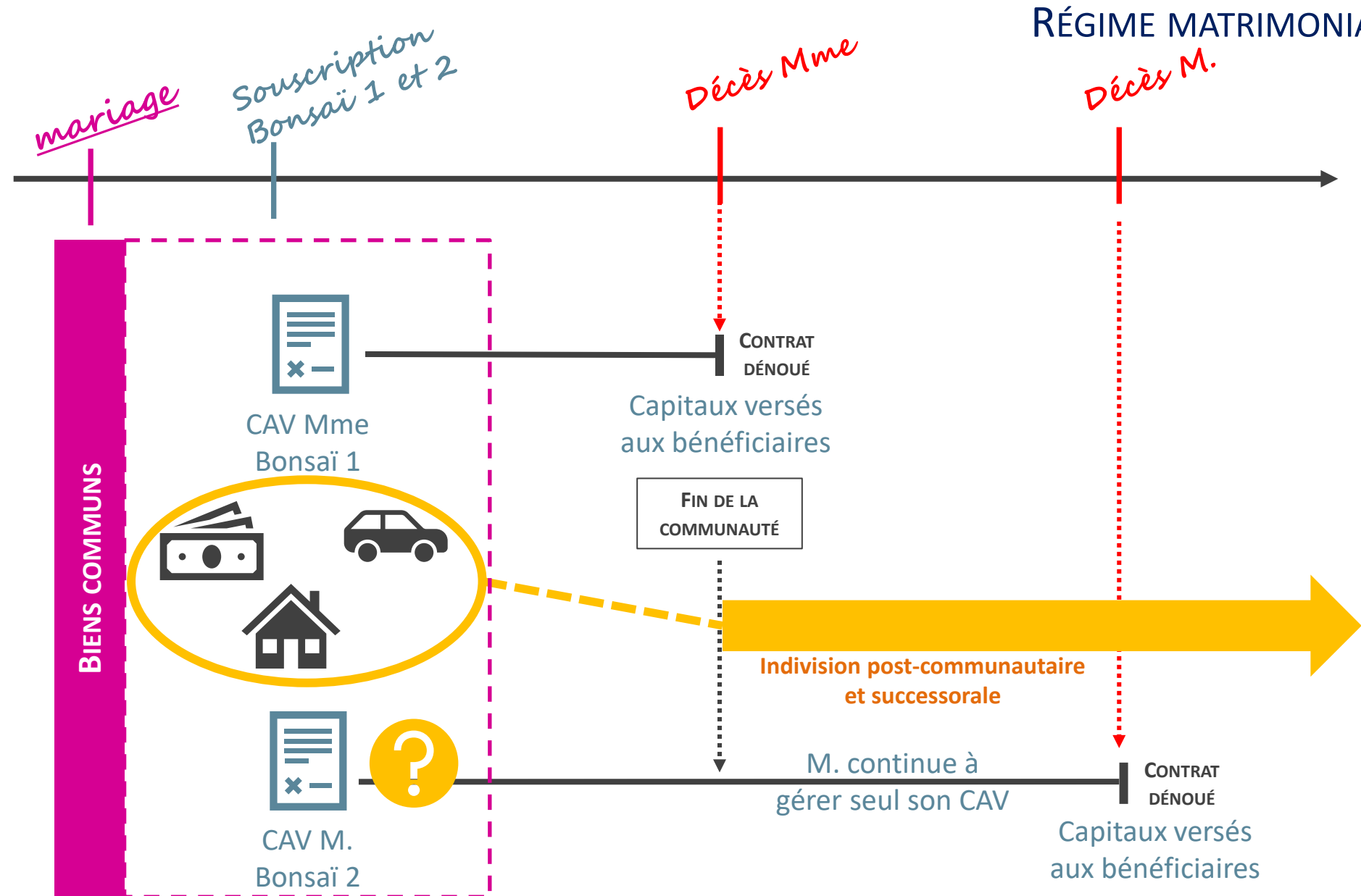
Comptes de récompenses

Compte de récompense Mme	
Néant	Récompense 125.000 Récompense 204.000

Compte de récompense M.	
Néant	Néant

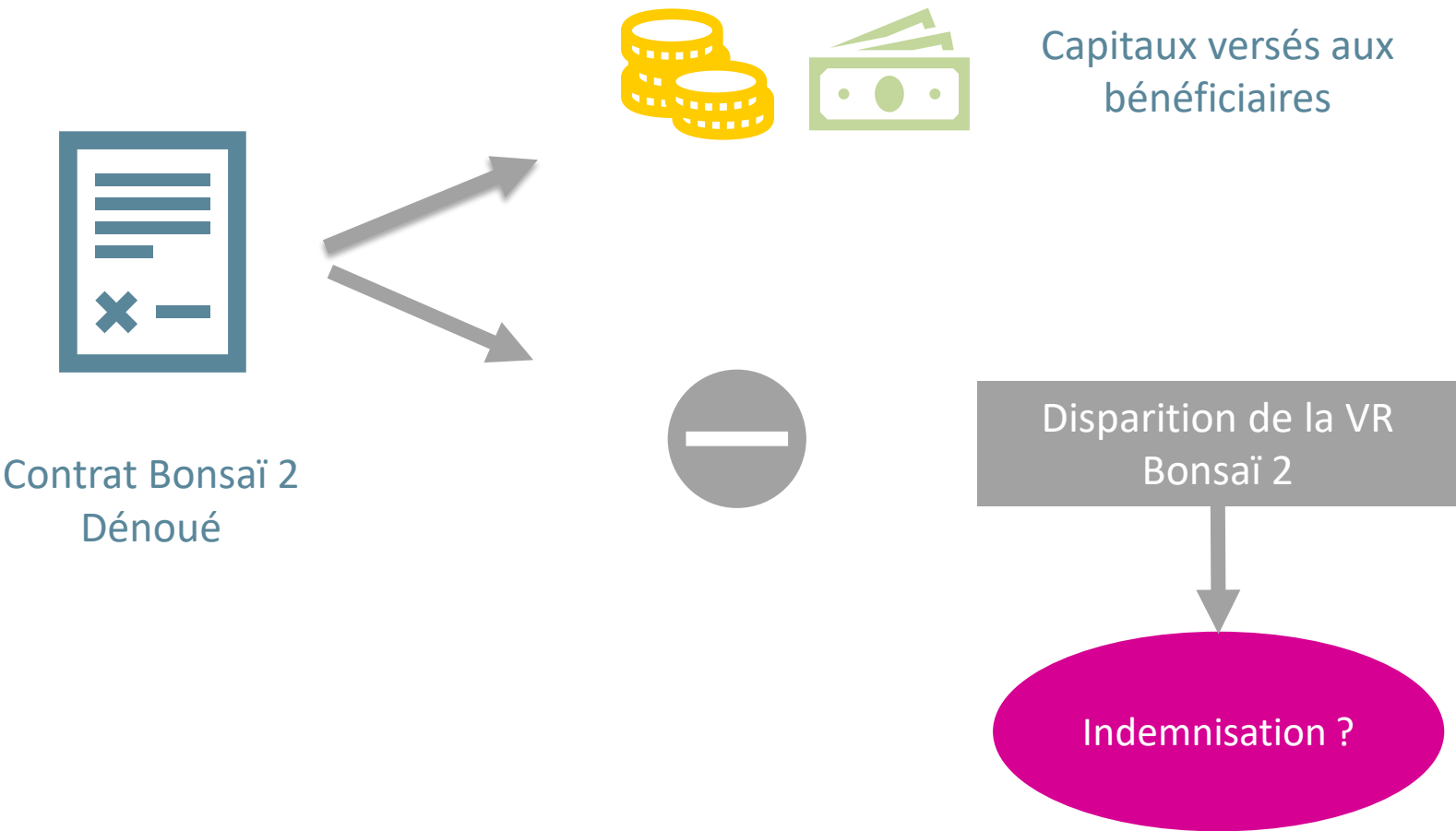
Compte de récompense Communauté	
Récompense 125.000 Récompense 204.000	Néant





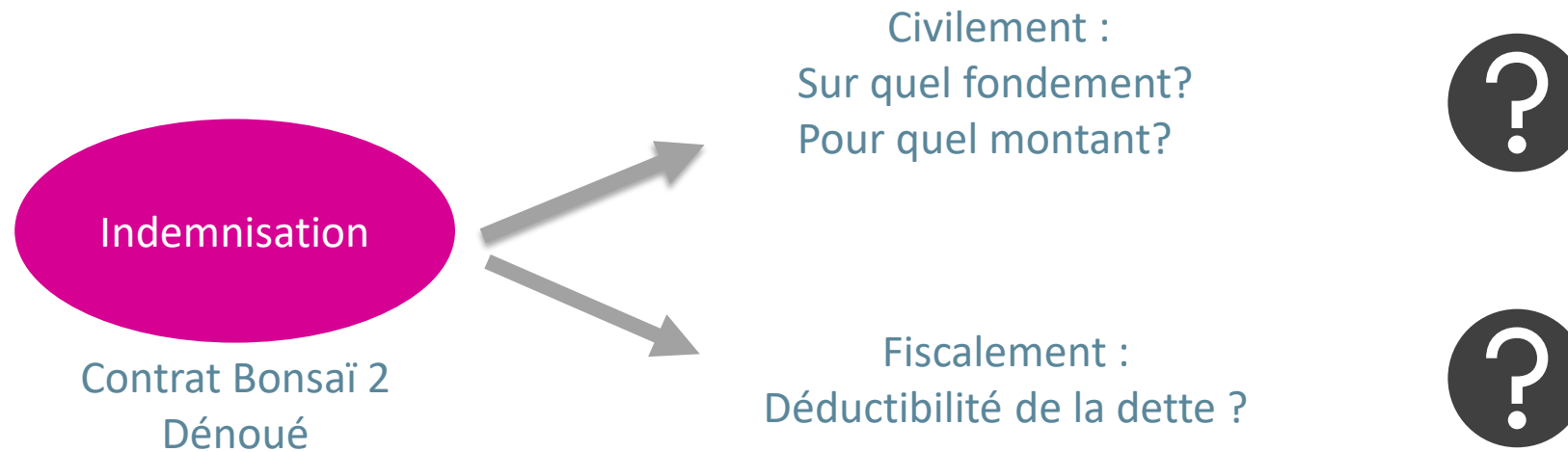


Au décès de Monsieur RIO





Existence d'une indemnisation ?





RÉGIME MATRIMONIAL

Hypothèse du prédécès
de Mme TOKYO

Détermination du boni de communauté

BIENS COMMUNS			
R dues par les époux à la cté	329 000	R dues par la cté aux époux	
Maison de ville	280 000	Dettes communes	
CAV Monsieur	240 000		
Livrets	40 000		
Actions de la SA	600 000		
Voiture	26 000		
Meubles	70 000		
Total	1 585 000	Total	0
Boni de cté (actif net)	1 585 000		



RÉGIME MATRIMONIAL

Hypothèse du prédécès
de M. RIO

Détermination du boni de communauté

BIENS COMMUNS			
R dues par les époux à la cté	125 000	R dues par la cté aux époux	
Maison de ville	280 000	Dettes communes	
CAV Madame	240 000		
Livrets	40 000		
Actions de la SA	600 000		
Voitures	26 000		
Meubles	70 000		
Total	1 381 000	Total	0
Boni de cté (actif net)	1 381 000		



PARTIE I – AUDIT

A- RÉGIME MATRIMONIAL

Définir le régime et qualifier les biens

Identifier et évaluer les récompenses

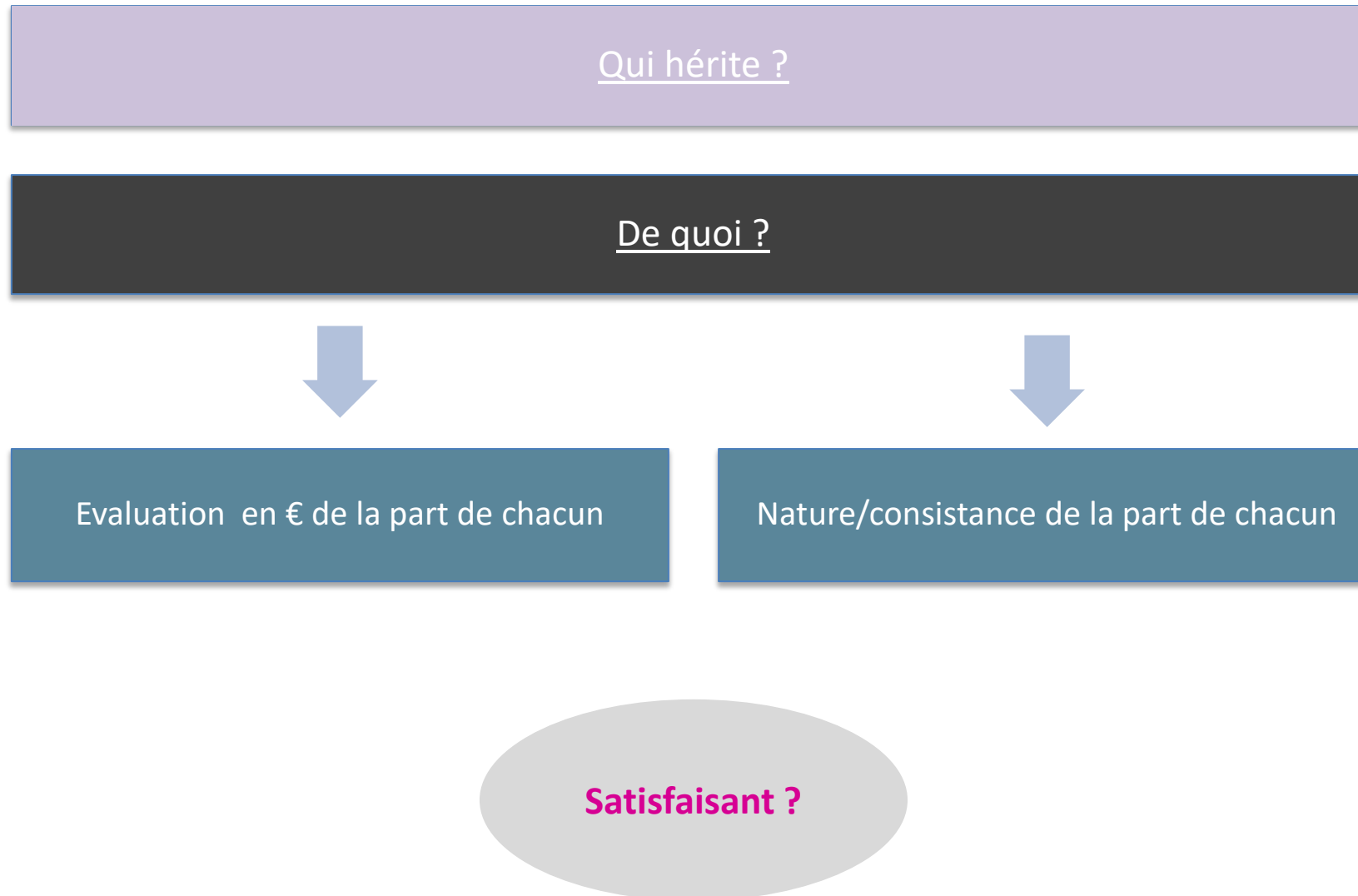
Déterminer le boni de communauté

B- SUCCESSION

Identifier les héritiers

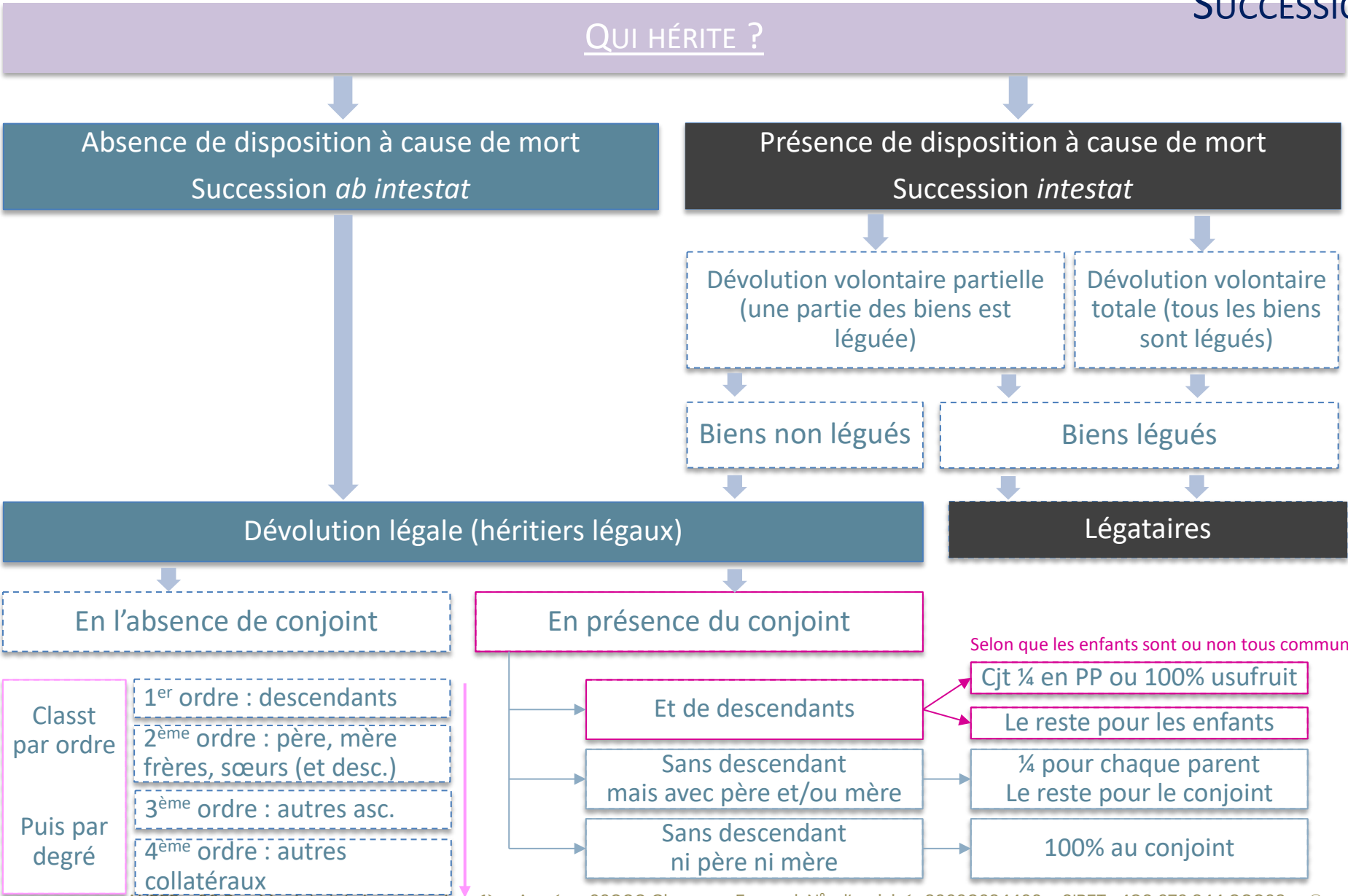
Déterminer la part de chacun

Evaluer les DMTG





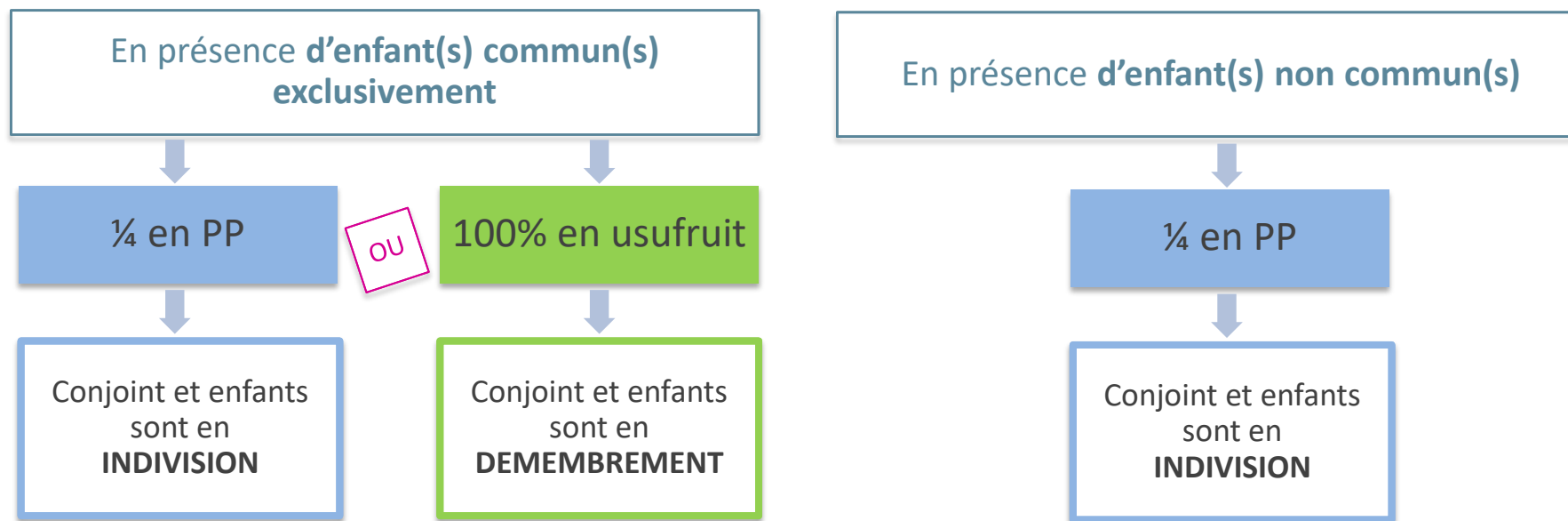
SUCCESSION





SUCCESSION

LES DROITS LÉGAUX DU CONJOINT SURVIVANT EN PRÉSENCE DE DESCENDANTS DU DÉFUNT



PROPRIÉTÉ COLLECTIVE



SUCCESSION

LES DROITS **AU LOGEMENT** DU CONJOINT

Pour maintenir le cadre de vie du survivant, la loi du 3 décembre 2001 a prévu des mesures permettant de protéger le logement de la famille.

Droit temporaire d'un an

Jouissance gratuite de l'habitation principale pendant 1 AN ainsi que du mobilier

- Logement dépendant de la succession en tout ou partie
- Logement loué par les époux

Droit viager

Droit d'usage et d'habitation viager

- Logement dépendant totalement de la succession
- Logement appartenant aux deux époux (commun ou indivis)



Si détention indirecte (exple : via SCI)



SUCCESSION

LES DROITS **AU LOGEMENT** DU CONJOINT

D'autres droits également pour le conjoint :

Attribution préférentielle

Droit de se faire attribuer le bien
dans le partage
Prioritaire par rapport aux autres
indivisaires
Sur sa part (et non en plus)

➤ Logement dont le survivant est
co-indivisaire

Droit au bail

Droit de se faire transférer le contrat
de bail à son seul nom

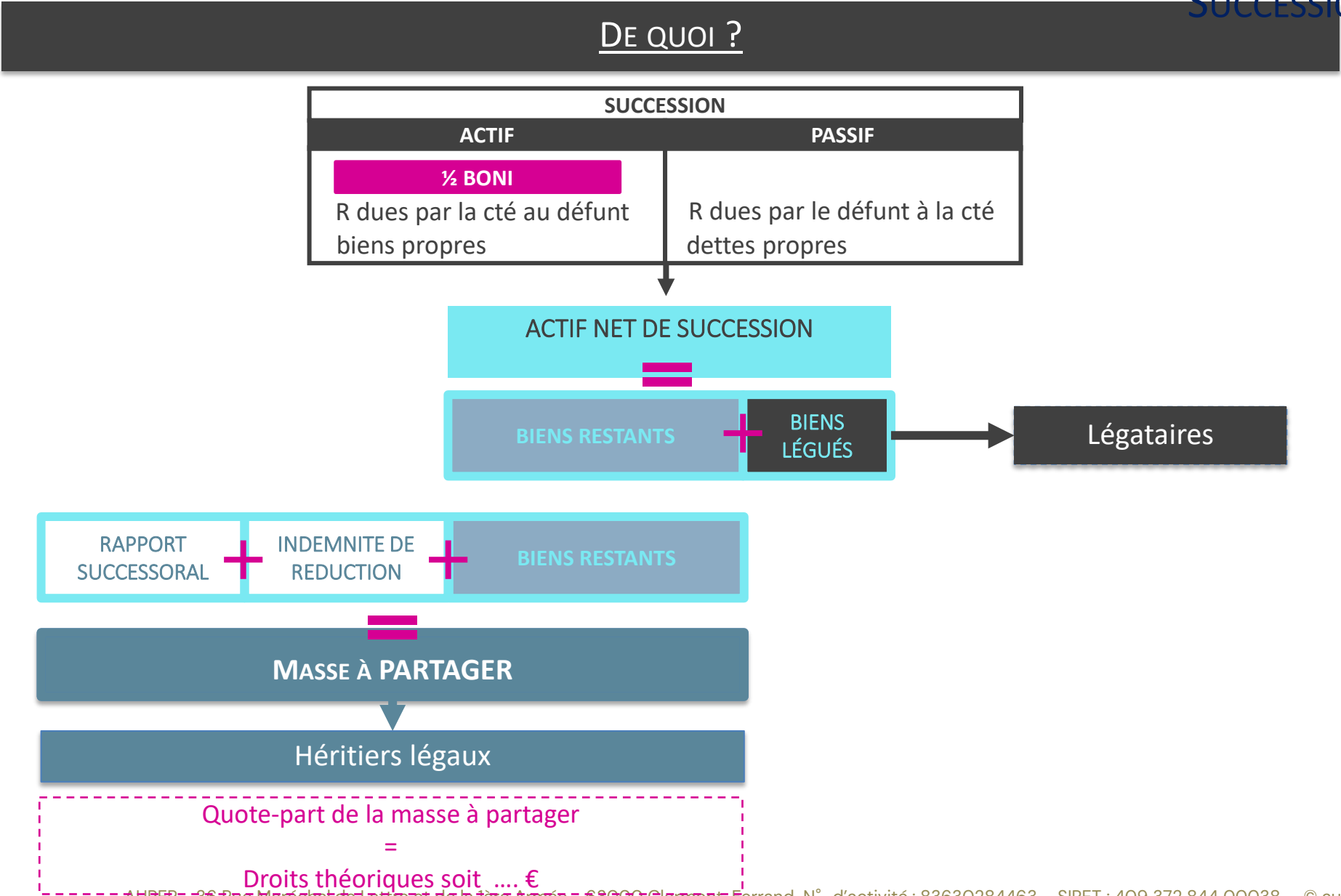
➤ Logement assuré par un bail



Si détention indirecte (exple : via SCI)

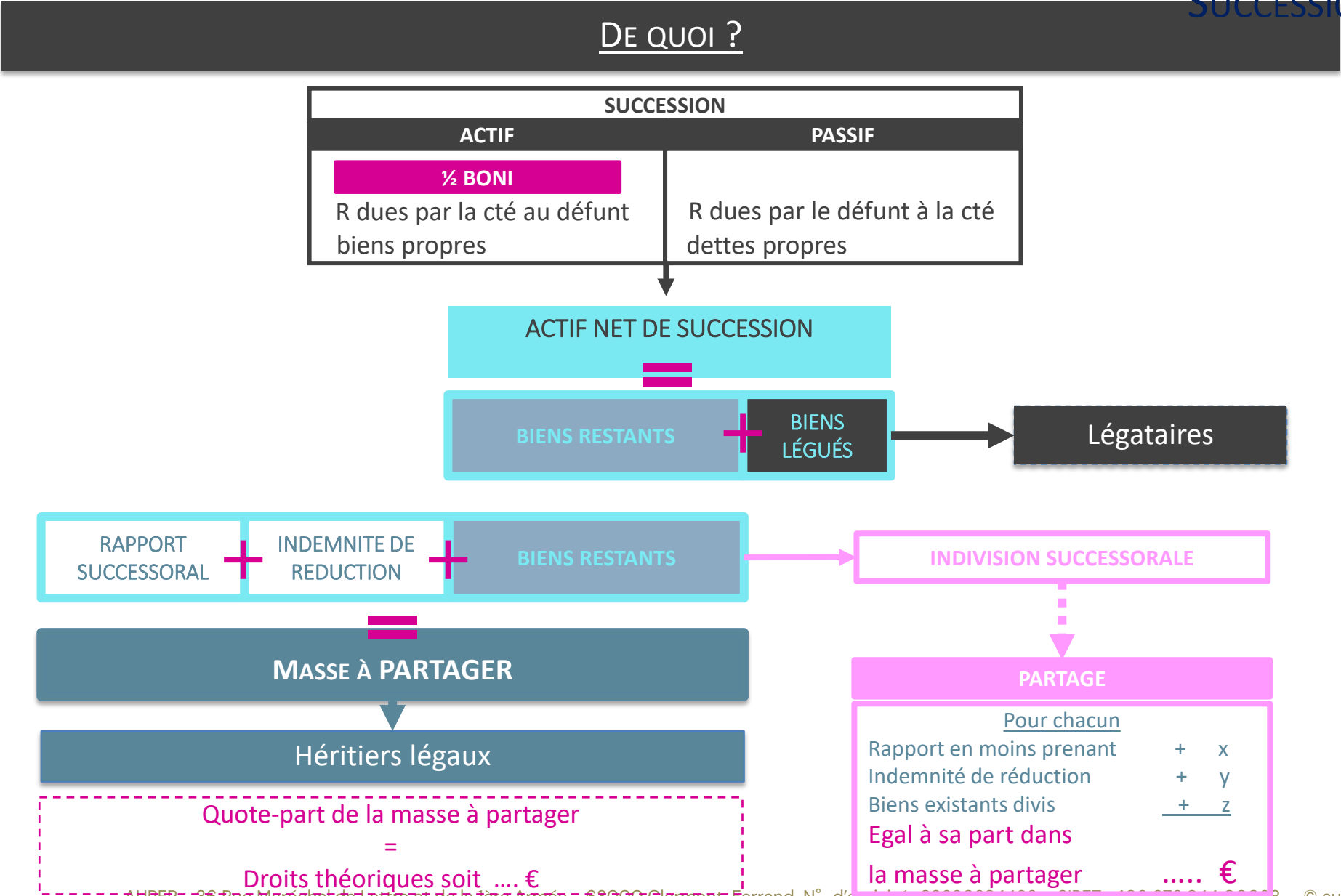


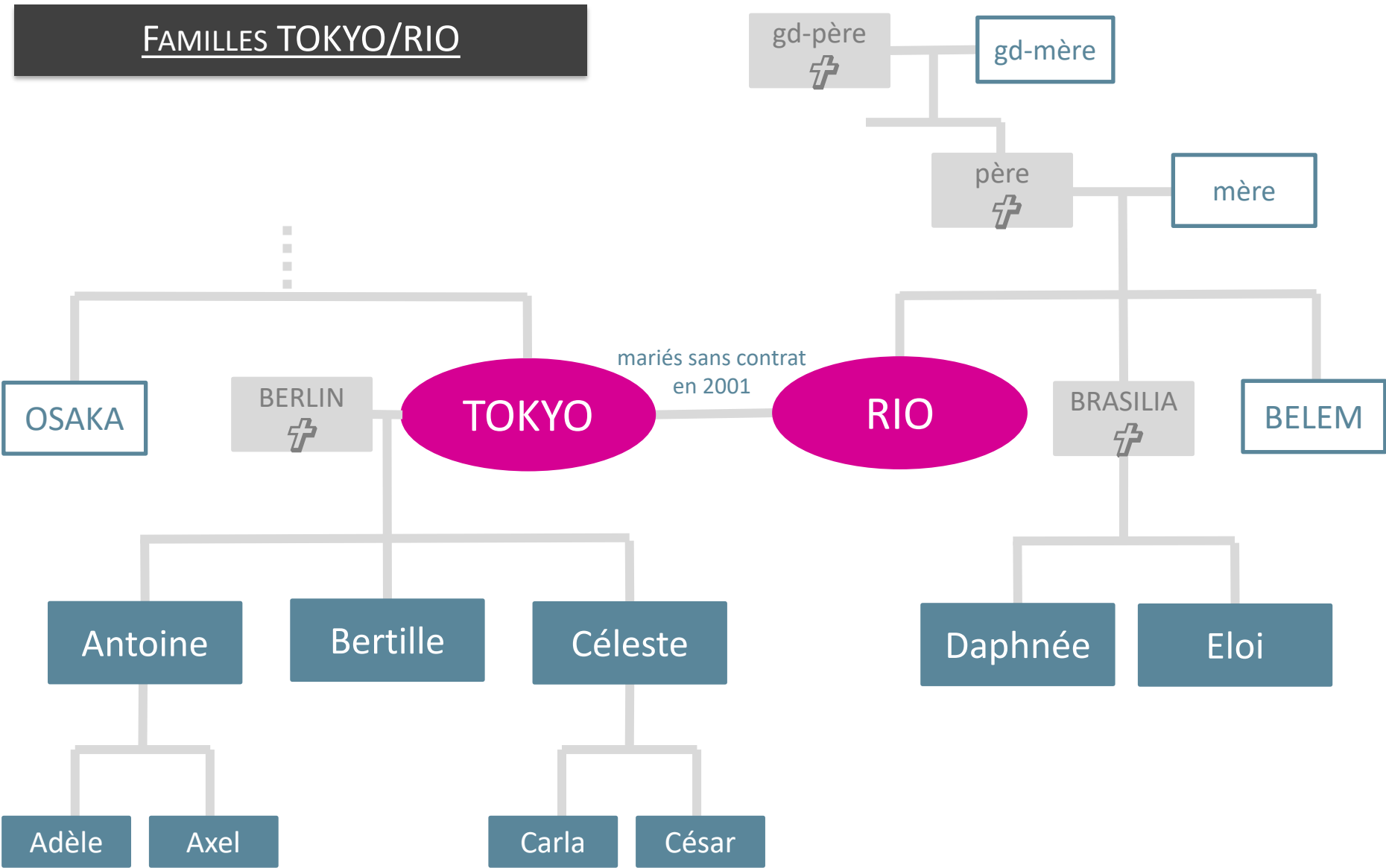
SUCCESSION





SUCCESSION







SUCCESSION – Prédécès de Mme

HYPOTHÈSE DU PRÉDÈCÈS DE MADAME TOKYOQUI HÉRITE ?

Existe-t-il des dispositions à cause de mort ?

NON

Dévolution légale (héritiers légaux)

En présence du conjoint et de descendants non communs

Droits du conjoint

 $\frac{1}{4}$ en PP

Droits au logement ?

Droits temporaire ?



Droits viager ?



Attribution préf. ?



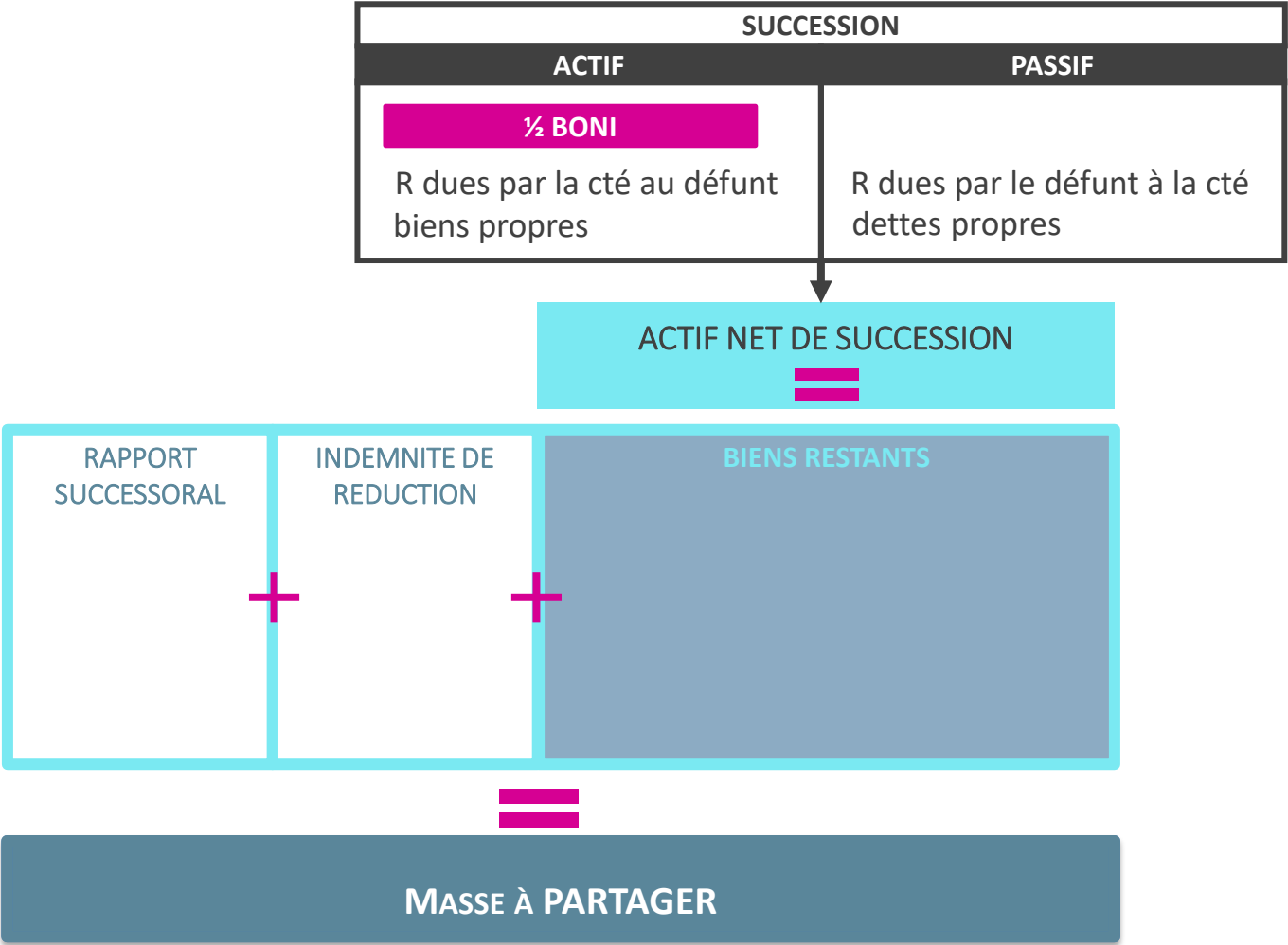
Droits des enfants

 $\frac{1}{3}$ chacun



SUCCESSION – Prédécès de Mme

DE QUOI ?





SUCCESSION – Prédécès de Mme

BIENS RESTANTS

BIENS COMMUNS			
R dues par les époux à la cté	329 000	R dues par la cté aux époux	
Maison de ville	280 000	Dettes communes	
CAV Monsieur	240 000		
Livrets	40 000		
Actions de la SA	600 000		
Voitures	26 000		
Meubles	70 000		
Total	1 585 000	Total	0
Boni de cté (actif net)	1 585 000		

SUCCESSION			
1/2 Boni de communauté	792 500	R dues par l'épouse à la cté	329 000
Biens propres :		Dettes propres	
Maison Vichy			
1/2 PP	250 000		
1/2 usufruit	0		
Studios	100 000		
T2	110 000		
Total	1 252 500	Total	329 000
Actif net	923 500		



SUCCESSION – Prédécès de Mme

RAPPORT SUCCESSORAL

Rapport successoral	
Antoine	40 000
Bertille	30 000
Céleste	30 000



SUCCESSION – Prédécès de Mme

INDEMNITÉ DE RÉDUCTION ?

Nous sommes en présence :

- D'héritiers réservataires
- De libéralités préciputaires

Il convient de donc de vérifier si les libéralités portent atteinte ou non à la réserve des enfants.

MÉTHODOLOGIE

- 1 - Masse de calcul de la QD et de la réserve (art. 922 C. civ.)
- 2 - Détermination de la QD et des réserves individuelles
- 3 - Imputations (secteur et ordre)
- 4 - Réduction (détermination et évaluation)



SUCCESSION – Prédécès de Mme

1 et 2 - DETERMINATION DE LA QUOTITE DISPONIBLE ET DE LA RESERVE

Masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve

Biens existants (biens restants + legs)	923 500
Réunion fictive des donations	370 000
Total	1 293 500

QD =	1/4 soit	323 375
Réserve globale =	3/4 soit	970 125
Réserve individuelle =	1/4 soit	323 375



SUCCESSION – Prédécès de Mme

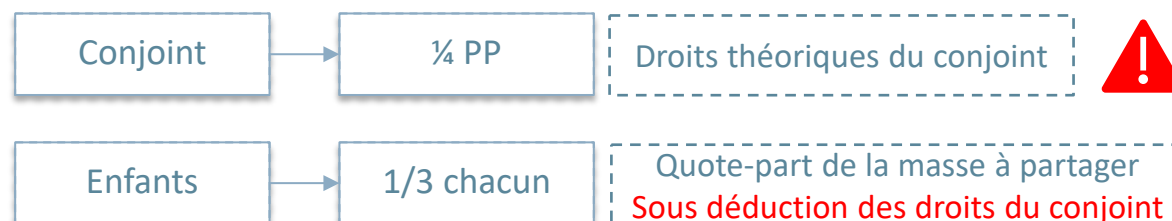
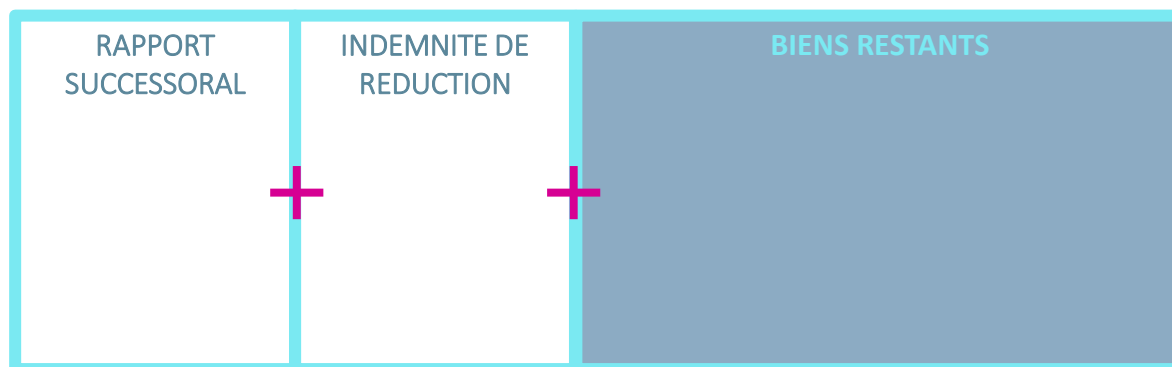
3 - IMPUTATIONS DES LIBERALITES									
Date	Gratifié	APS	HPS	Secteur et montant de l'imputation					
				Ri Antoine	Ri Bertille	Ri Céleste	QD	Solde QD	Excédent
				323 375	323 375	323 375	323 375		
juin-17	Antoine	X		40 000				323 375	
	Bertille	X			30 000			323 375	
	Céleste	X				30 000		323 375	
oct-17	Mme OSAKA		X				150 000	173 375	
nov-17	Adèle		X				30 000	143 375	
	Axel		X				30 000	113 375	
	Carla		X				30 000	83 375	
	César		X				30 000	53 375	
		Total		40 000	30 000	30 000	270 000		
		Reste		283 375	293 375	293 375	53 375	53 375	



PAS D'INDEMNITÉ DE RÉDUCTION



SUCCESSION – Prédécès de Mme



Il ne s'agit pas d'1/4 de la masse à partager !!!
Il faut évaluer la masse de calcul et la comparer à la masse d'exercice

DÉTERMINER LES DROITS LÉGAUX DU CONJOINT = 1/4 EN PP



SUCCESSION – Prédécès de Mme

DÉTERMINER LES DROITS LÉGAUX DU CONJOINT = $\frac{1}{4}$ EN PPMasse de calcul des droits légaux $\frac{1}{4}$ PP

Biens restant	923 500
Libéralités en APS	100 000
Total	1 023 500
	x $\frac{1}{4}$
Soit droits théoriques d' $\frac{1}{4}$ PP	255 875

Masse d'exercice des droits légaux $\frac{1}{4}$ PP

Biens restant	923 500
Réserve ou complément de réserve*	-870 125
Soit	53 375

**somme de ce qu'il reste à fournir à chacun pour qu'il ait sa réserve (cf tableau imputations). Ici les réservataires ont déjà reçu une partie de leur réserve par des donations APS.*

Reste à leur fournir 870 125 = 283 375 + 293 375 + 293 375, à prendre sur les biens restant au décès



SUCCESSION – Prédécès de Mme

MASSE A PARTAGER ET DROITS DES PARTIES

Etablir la masse à PARTAGER (art. 825 C. civ.)

Biens restants	923 500
Legs	néant
Droits du conjoint	-53 375
Rapport successoral	
- Antoine	40 000
- Bertille	30 000
- Céleste	30 000
Total	970 125
Revenant à chaque enfant pour	1/3
Soit	<u>323 375</u>



SUCCESSION – Prédécès de Mme

Droits des parties dans les biens restants

	Antoine	Bertille	Céleste
Droits théoriques	323 375	323 375	323 375
Rapport successoral	40 000	30 000	30 000
A prendre dans les biens restants	283 375	293 375	293 375



SUCCESSION – Prédécès de Mme

FISCALITE - DÉTERMINER LES DROITS DE SUCCESSION

BIENS COMMUNS			
R dues par les époux à la cté	329 000	R dues par la cté aux époux	
Maison de ville	280 000	Dettes communes	
CAV Monsieur (RM CIOT)	0		
Livrets	40 000		
Actions de la SA	600 000		
Voiture	26 000		
Meubles	70 000		
Total	1 345 000	Total	0
Boni de cté (actif net)	1 345 000		

SUCCESSION			
1/2 Boni de communauté	672 500	R dues par l'épouse à la cté	329 000
Biens propres :		Dettes propres	
Maison Vichy			
1/2 PP	200 000		
abattement 20%		Frais funéraires	1 500
Studios	100 000		
T2	110 000		
Total	1 082 500	Total	330 500
Actif net FISCAL	752 000		



SUCCESSION – Prédécès de Mme

MASSE A TAXER ET DROITS A PAYER

Etablir la masse à TAXER

Biens restants	752 000
Legs	
Droits du conjoint	-53 375 (il est exonéré)
Rapport successoral	
- Antoine	40 000
- Bertille	30 000
- Céleste	30 000
Total	798 625
Revenant à chacun pour	1/3
Soit	266 208

Droits des parties dans les biens restants

	Antoine	Bertille	Céleste
Droits théoriques	266 208	266 208	266 208
Rapport successoral	40 000	30 000	30 000
A prendre dans les biens restants	226 208	236 208	236 208



SUCCESSION – Prédécès de Mme

Liquidation des droits de succession

Antoine		
	Donation	Succession
Montant	30 000*	226 208
Rappelable ?	NON	
Montant du rappel		0
Abattement		100 000
Net taxable		126 208
DMTG		23 436

Bertille/Céleste		
	Donation	Succession
Montant	30 000*	236 208
Rappelable ?	NON	
Montant du rappel		0
Abattement		100 000
Net taxable		136 208
DMTG		25 436

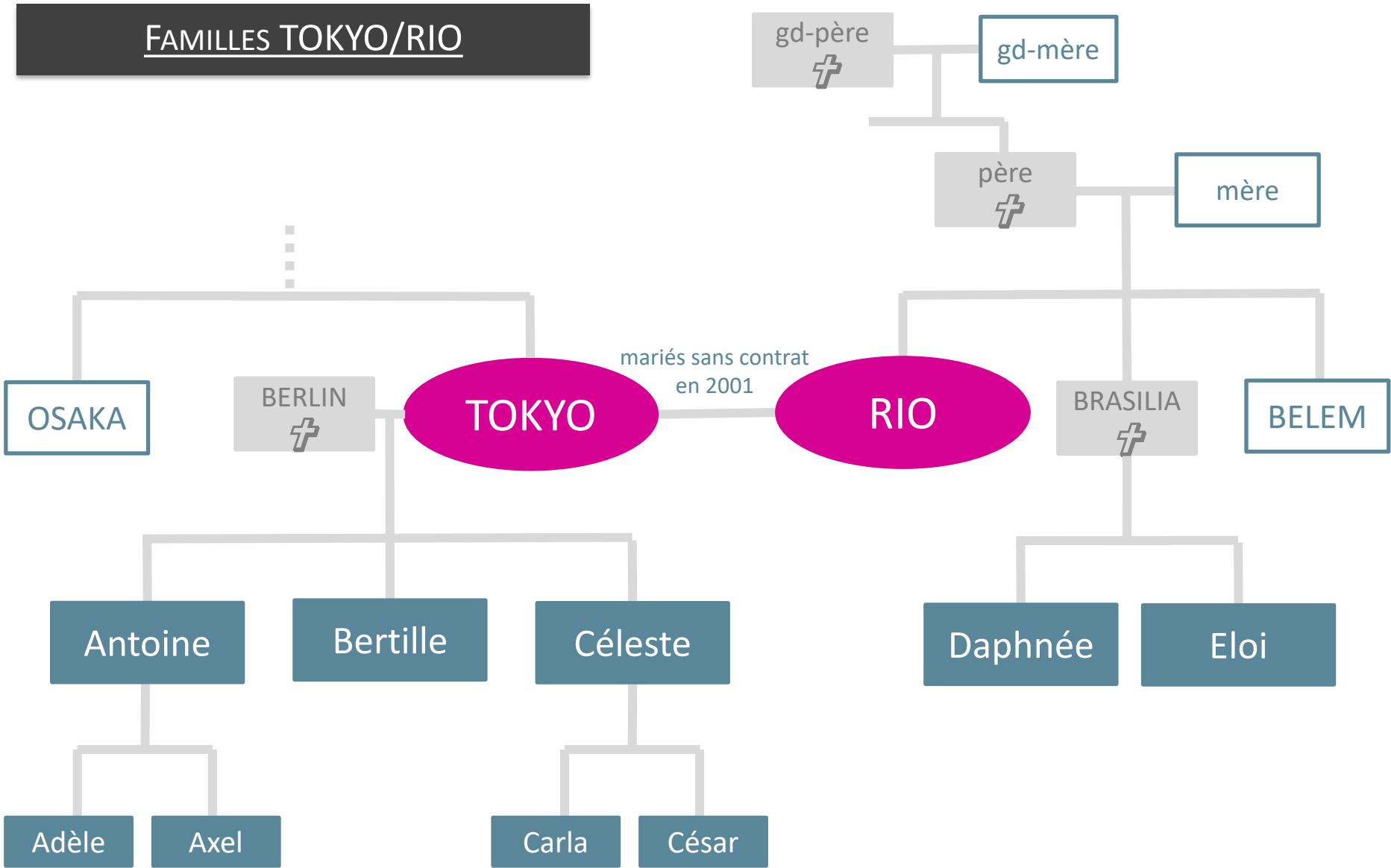
* Il s’agissait d’une donation de somme d’argent avec utilisation de l’abattement exceptionnel de l’art. 790G du CGI



SUCCESSION – Prédécès de Mme

PROBLÈMES RELEVÉS

- ☐ Actions de SA dans l'indivision post-communautaire
- ☐ Droits légaux du conjoint (1/4PP) très faibles après calcul
- ☐ Pas de droit au logement viager pour le conjoint
- ☐ Valeur de rachat du contrat non dénoué qui dépend de l'indivision
- ☐ Situation d'indivision entre le conjoint et les enfants





SUCCESSION – Prédécès de M.

HYPOTHÈSE DU PRÉDÈCÈS DE MONSIEUR RIOQUI HÉRITE ?

Existe-t-il des dispositions à cause de mort ?

NON

Dévolution légale (héritiers légaux)

En présence du conjoint et d'un ascendant privilégié

Droits de l'ascendant
privilegié (mère) $\frac{1}{4}$ en PPDont, le cas échéant, le droit de
retour légal des père et mère

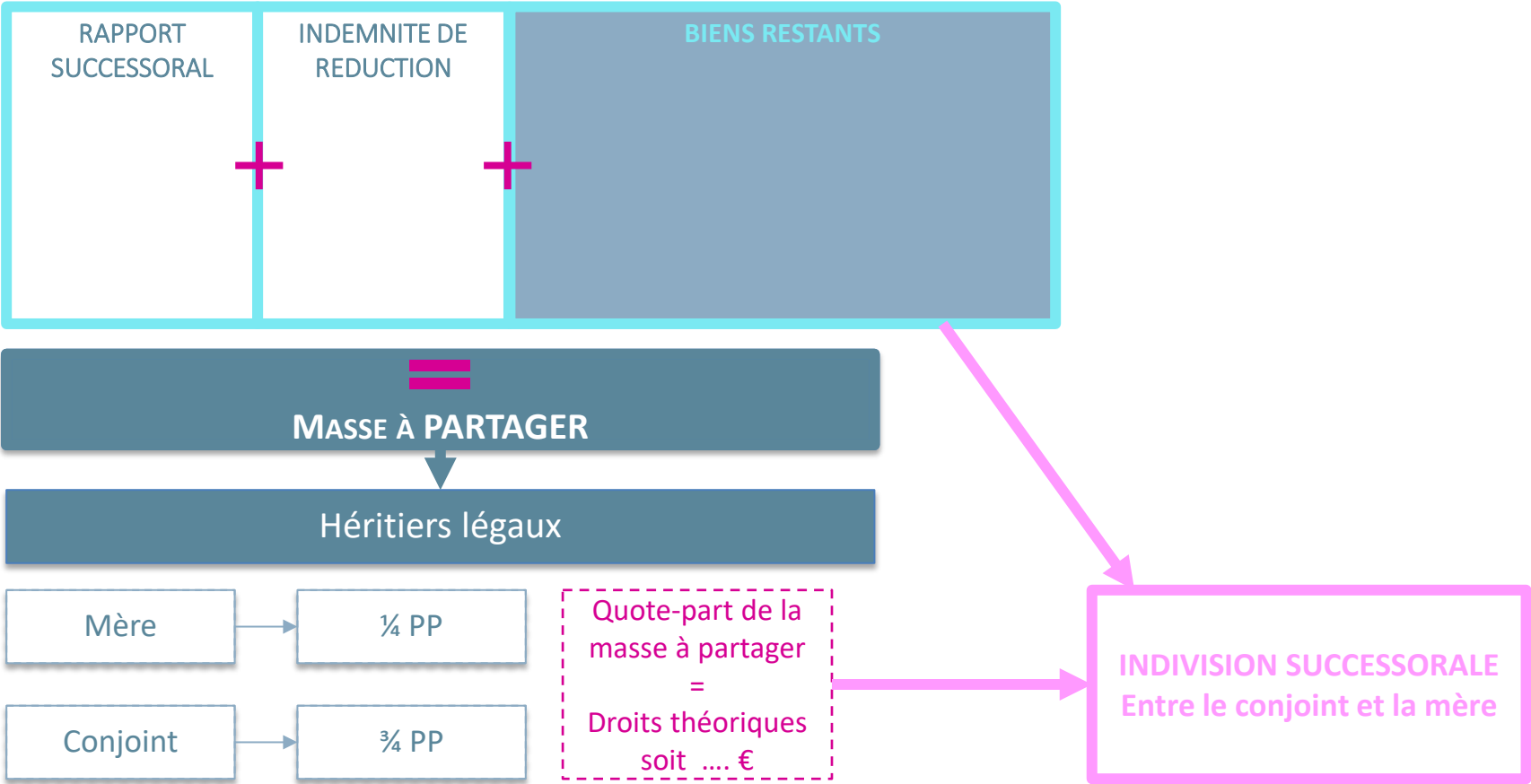
Droits du conjoint

 $\frac{3}{4}$ en PP

Droits au logement ?



SUCCESSION – Prédécès de M.





SUCCESSION – Prédécès de M.

BIENS RESTANTS

BIENS COMMUNS			
R dues par les époux à la cté	125 000	R dues par la cté aux époux	
Maison de ville	280 000	Dettes communes	
CAV Madame	240 000		
Livrets	40 000		
Actions de la SA	600 000		
Voitures	26 000		
Meubles	70 000		
Total	1 381 000	Total	0
Boni de cté (actif net)		1 381 000	

SUCCESSION			
1/2 Boni de communauté	690 500	R dues par l'époux à la cté	0
Biens propres :		Dettes propres	
Maison Arcachon	600 000		
Contrat de capitalisation	250 000		
Appt T3 Paris 7ème	910 000		
Studio Paris 7ème	420 000		
Total	2 870 500	Total	0
Actif net		2 870 500	



SUCCESSION – Prédécès de M.

MASSE A PARTAGER ET DROITS DES PARTIES

Biens restants		2 870 500
Revenant		
Au conjoint pour		3/4
	soit	2 152 875
A la mère pour		1/4
	soit	717 625



SUCCESSION – Prédécès de M.

FISCALITE - DÉTERMINER LES DROITS DE SUCCESSION

BIENS COMMUNS			
R dues par les époux à la cté	125 000	R dues par la cté aux époux	
Maison de ville	280 000	Dettes communes	
CAV Madame (RM CIOT)	0		
Livrets	40 000		
Actions de la SA	600 000		
Voiture	26 000		
Meubles	70 000		
Total	1 141 000	Total	0
Boni de cté (actif net)	1 141 000		

SUCCESSION			
1/2 Boni de communauté	570 500	R dues par l'époux à la cté	
Biens propres :		Dettes propres	
Maison Arcachon	600 000		
Contrat de capitalisation	250 000	Frais funéraires	1 500
Appt T3 Paris 7ème	910 000		
Studio Paris 7ème	420 000		
Total	2 750 500	Total	1 500
Actif net FISCAL	2 749 000		



SUCCESSION – Prédécès de M.

Liquidation des droits de succession

Mère		
	Donation	Succession
Montant	0	687 250
Rappelable ?		
Montant du rappel		0
Abattement		100 000
Net taxable		587 250
DMTG		119 137



SUCCESSION – Prédécès de M.

PROBLÈMES RELEVÉS

- ☐ Les neveu et nièce ne sont pas héritiers
- ☐ La mère est héritière
- ☐ La mère et le conjoint sont en indivision
- ☐ Valeur de rachat du contrat non dénoué qui dépend de l'indivision



PARTIE II – PRÉCONISATIONS

LES DIFFÉRENTS OUTILS D'OPTIMISATION

- Libéralités entre vifs
- Avantages matrimoniaux
- Libéralités à cause de mort et cantonnement
- Clauses bénéficiaires

A- EN CAS DE PRÉDÉCÈS DE MADAME

B- EN CAS DE PRÉDÉCÈS DE MONSIEUR



➤ LIBÉRALITÉS ENTRE VIFS

Incidence d'une donation sur le règlement de la succession :

AU PROFIT DES ENFANTS :

- En avance de part successorale pour préserver l'équilibre à terme
 - Rapportable au partage de la succession
 - Imputable sur la réserve du gratifié
- Hors part successorale pour avantager un enfant
 - Non rapportable
 - Imputable sur la quotité disponible

AU PROFIT DE TOUTE AUTRE PERSONNE (NON HÉRITIER PRÉSOMPTIF)

- Hors part successorale
 - Non rapportable
 - Imputable sur la quotité disponible



➤ LIBÉRALITÉS ENTRE VIFS

Article 894 du Code civil :

« La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. »

Il s'agit de transmettre à titre gratuit de son vivant des **BIENS EXISTANTS** au jour de la donation. La donation est formée **IMMÉDIATEMENT**.

Une donation entre vifs est **IRRÉVOCABLE** : « *Donner et retenir ne vaut* ».

Sont prohibées les donations :

- De biens futurs
- Sous condition potestative
- Avec réserve du droit de disposer



➤ LIBÉRALITÉS ENTRE VIFS

CAS PARTICULIER DE LA RÉVERSION D'USUFRUIT

- ✓ Nature juridique : usufruit successif
- ✓ Est-il révocable ?
 - Usufruit successif au profit du conjoint : **oui**
 - Usufruit successif au profit d'une autre personne que le conjoint : **non**



OUTILS

**Donations de biens présents entre époux et divorce ?**

Qui prennent effet pendant le mariage (effet immédiat)

Le donateur est obligé de livrer le biens immédiatement

IRREVOCABLES

⚡ *La dérogation à cette irrévocabilité via clause de non divorce insérée dans l'acte de donation n'est pas possible !!!*

(Cass. 1e civ., 14 mars 2012)

Qui ne prennent pas effet pendant le mariage (effet différé)

La livraison du bien a lieu au décès (réversion d'usufruit, donations à terme etc...)

REVOCABLES
mais pas de plein droit....

Conseil pratique :

Prévoir une clause de non divorce dans l'acte de donation (condition résolutoire). Sa rédaction permet d'anéantir automatiquement la donation dès lors que les conjoints sont en instance de divorce ou divorcés.

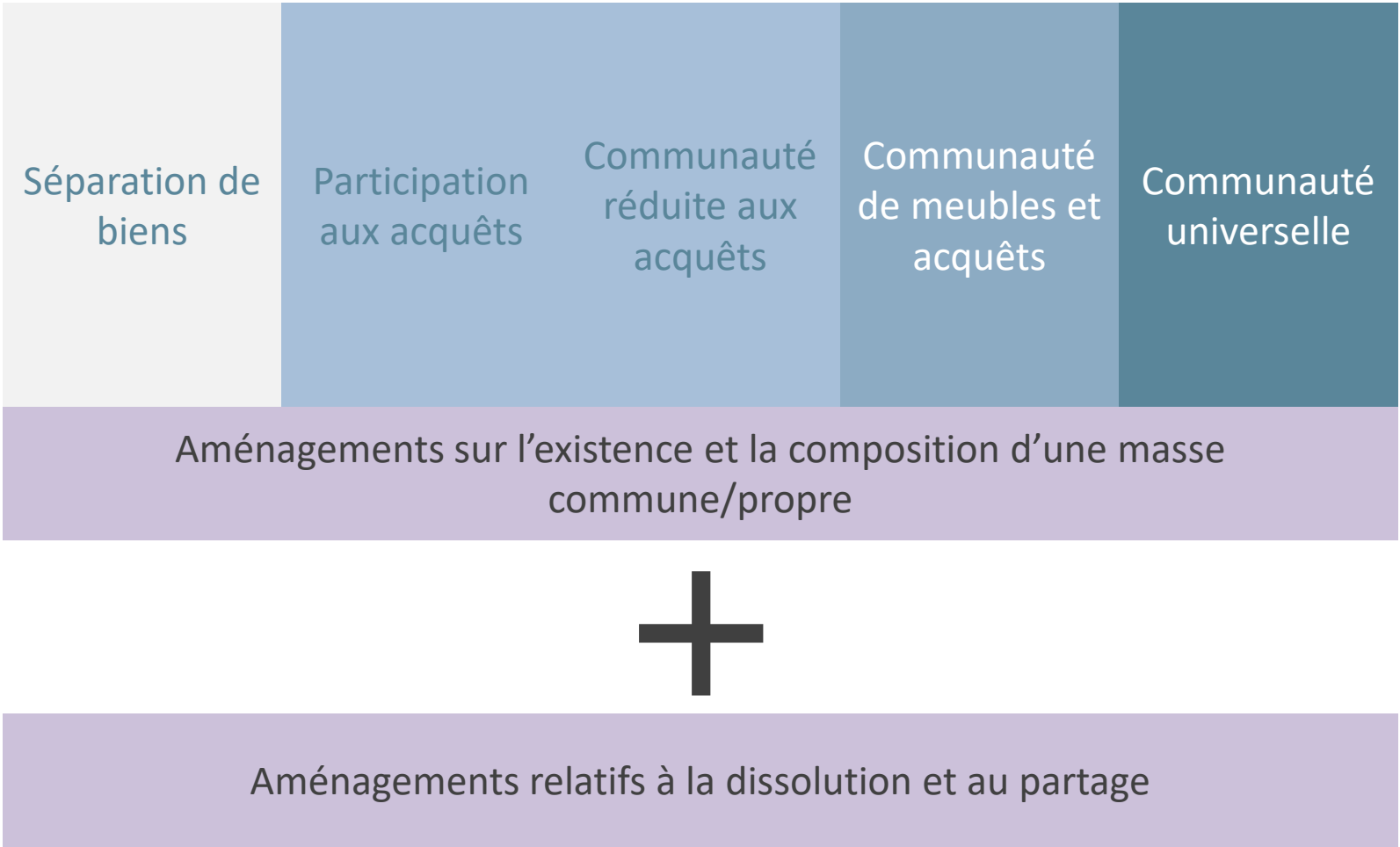


➤ AVANTAGES MATRIMONIAUX ET AUTRES AMÉNAGEMENTS

Le Code civil ne contient aucune définition de l'avantage matrimonial.

Ce sont « les enrichissements résultant au profit d'un époux et à l'encontre de l'autre du seul fonctionnement du régime matrimonial adopté ».

- Avantage prenant source dans la convention matrimoniale : dans le contrat de mariage initial ou par changement de régime
- Concerne les biens communs
- S'applique dès le décès, avant le règlement de la succession
- N'est pas constitutif d'une libéralité : permet d'avantager le conjoint au-delà de la QDS sauf en présence d'enfant(s) non commun(s)





➤ AVANTAGES MATRIMONIAUX ET AUTRES AMÉNAGEMENTS

On peut classer globalement les aménagements en deux catégories:

- Ceux portant sur la composition de la masse commune
 - ✓ Clause de mise en communauté, dite « d'ameublement »
 - ✓ Stipulation de propre
- Ceux relatifs à la liquidation et au partage de la communauté:
 - ✓ Modification des règles des récompenses
 - ✓ Faculté d'acquisition ou d'attribution
 - ✓ Prélèvement moyennant indemnité
 - ✓ Préciput
 - ✓ Stipulation de parts inégales
 - ✓ Attribution intégrale de communauté



EXEMPLE

Préciput

Communauté du vivant des époux	
Divers	800.000
Maison	700.000
Néant	

Biens propres M.	
Néant	Néant

Communauté après prélèvement TG	
Divers	800.000
Boni	800.000
Néant	

préciput

Part du survivant

Préciput Maison 700.000
+ 1/2 boni 400.000
Total 1.100.000

1/2

Part du défunt
= succession

= 1/2 boni 400.000

1/2

Partage par moitié



EXEMPLE

Prélèvement moyennant indemnité

Communauté du vivant des époux		
Divers	800.000	Néant
Maison	700.000	

Biens propres du défunt	
Néant	Néant

Boni 1.500.000

Revenant à chacun pour moitié



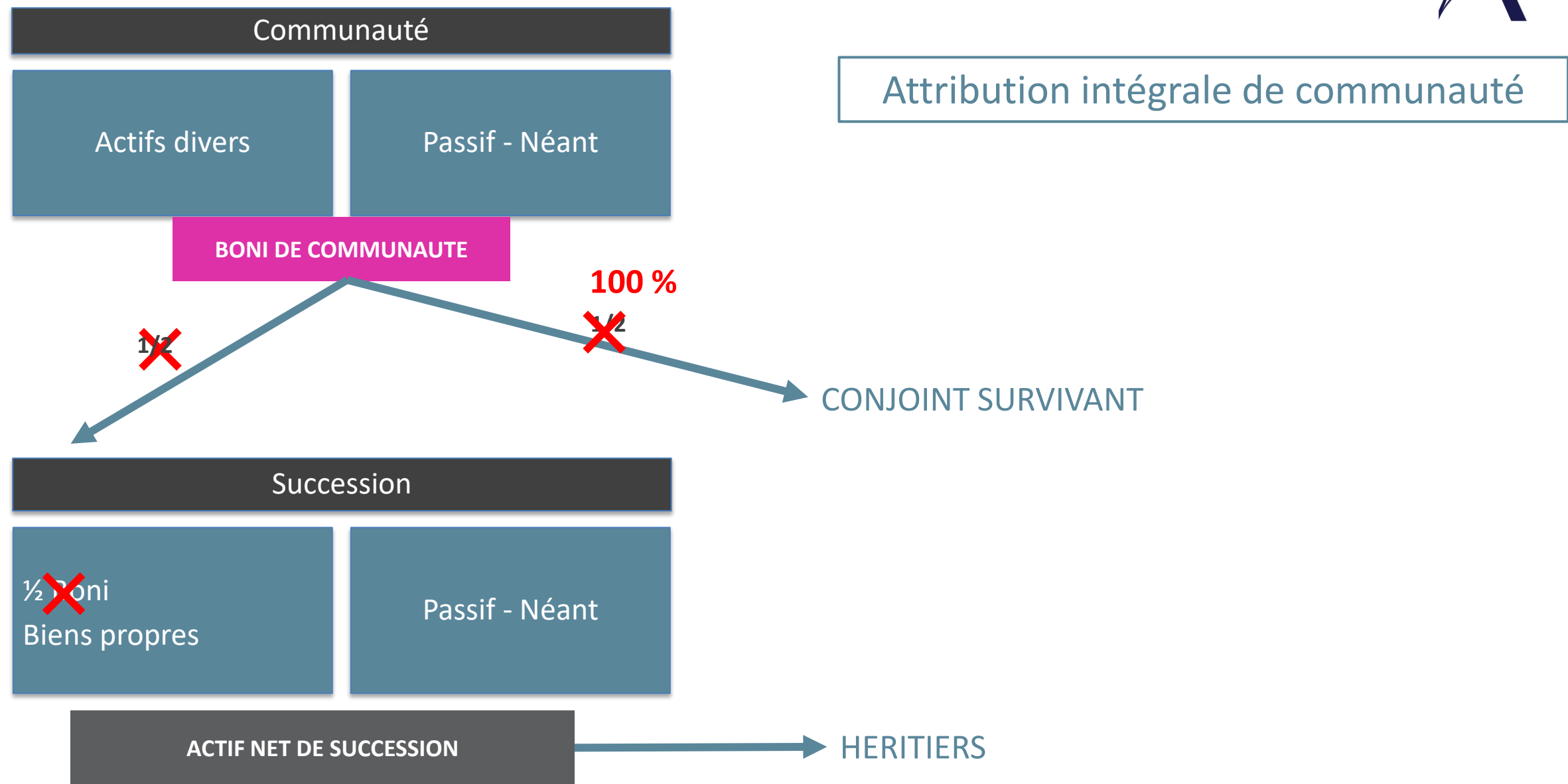
Part du défunt
= succession

À valoir sur l'ensemble
(sauf Maison)

750.000

Part du survivant

prélèvement Maison	700.000
+ à valoir sur le reste	<u>50.000</u>
Total	750.000





Nouveautés à propos du sort des avantages matrimoniaux en cas de divorce ou de décès



La loi n° 2024-494 du 31 mai 2024

Entrée en vigueur le 2 juin 2024

INSTAURE UNE INDIGNITÉ MATRIMONIALE

- En introduisant une déchéance de certains avantages matrimoniaux
- Et en créant un nouveau chef de récompense

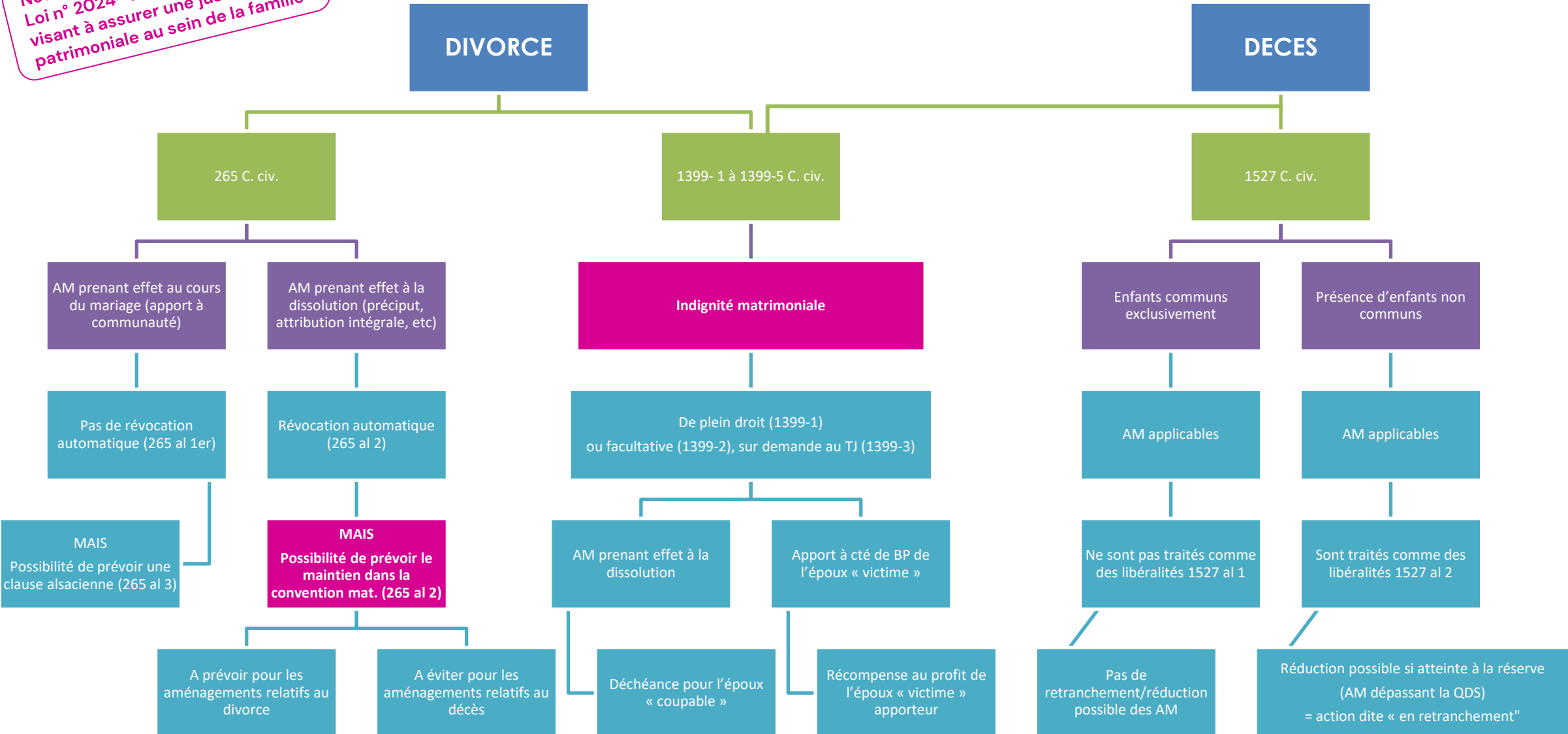
REDONNE FORCE ET SOUPLESSE AUX LIQUIDATIONS ALTERNATIVES

- en assurant l'efficacité des clauses prévues pour l'hypothèse du divorce
- Leur maintien en cas de divorce pouvant être stipulé dans la convention matrimoniale



Sort des avantages matrimoniaux en cas de divorce ou de décès

Nouveautés
Loi n° 2024-494 du 31 mai 2024
visant à assurer une justice
patrimoniale au sein de la famille





LES CLAUSES PRÉVUES POUR L'HYPOTHÈSE DU DIVORCE

- En communauté (et société d'acquêts):
 - Clause alsacienne
 - Aménagement des règles relatives aux récompenses et créances entre époux
- En séparation de biens
 - Aménagement des règles relatives aux créances entre époux
- En participation aux acquêts
 - Clauses d'exclusion des biens professionnels
 - Clause de plafonnement de la créance de participation
 - etc



Redonne force et souplesse aux liquidations alternatives en assurant l'efficacité des clauses prévues pour l'hypothèse du divorce

Texte modifié par la Loi n° 2024-494 du 31 mai 2024
visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

› Article 265

Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

Modifié par LOI n°2024-494 du 31 mai 2024 - art. 3

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

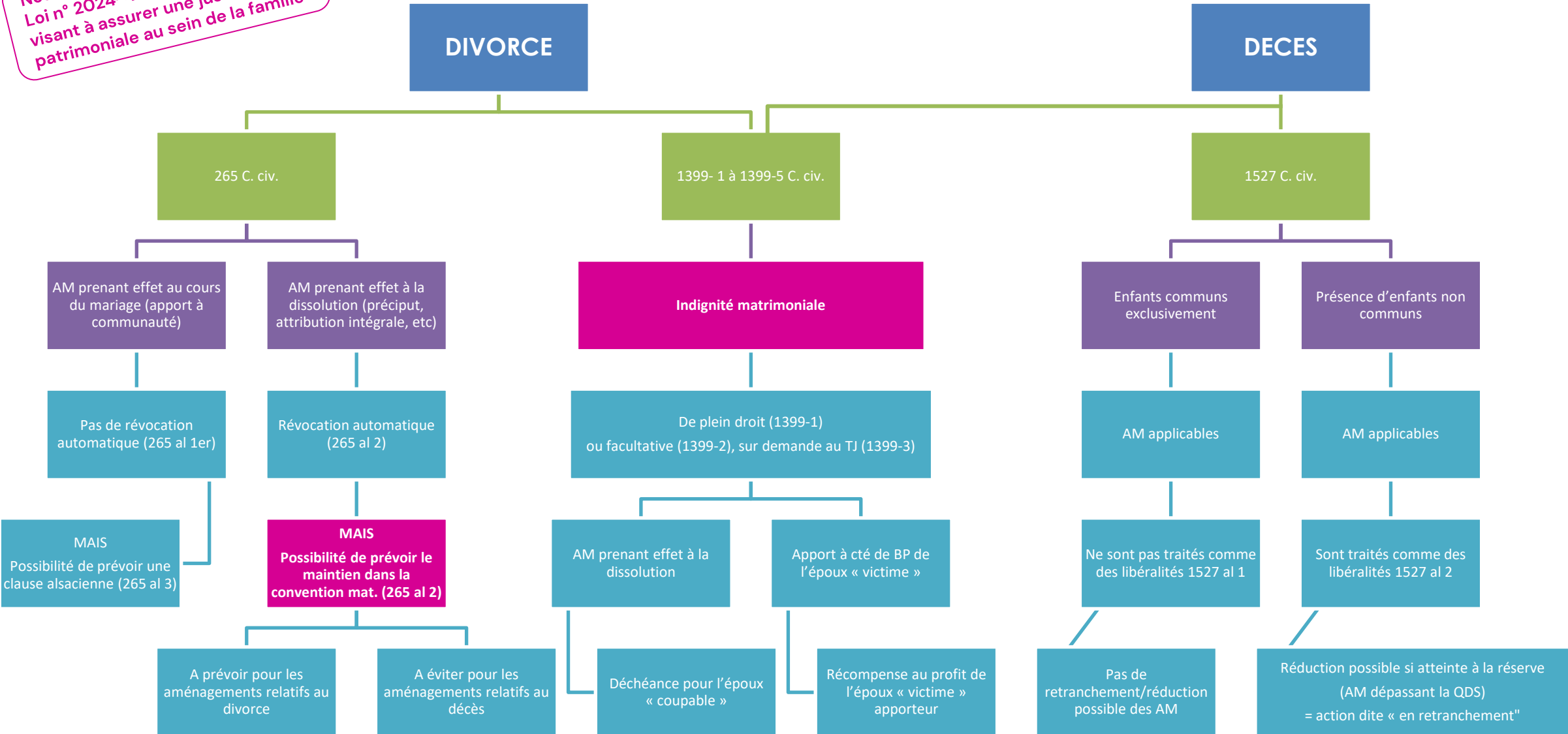
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est **exprimée dans la convention matrimoniale ou** constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.



Sort des avantages matrimoniaux en cas de divorce ou de décès

Nouveautés
Loi n° 2024-494 du 31 mai 2024
visant à assurer une justice
patrimoniale au sein de la famille





Instaure une indignité matrimoniale

Texte introduit par la Loi n° 2024-494 du 31 mai 2024
visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

› Article 1399-1

Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

Créé par LOI n°2024-494 du 31 mai 2024 - art. 1 (V).

L'époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage.

La déchéance mentionnée au premier alinéa s'applique y compris lorsque, en raison du décès de l'époux qui a commis les actes mentionnés au même premier alinéa, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.

NOTA :

Conformément au II de l'article 1er de la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024, ces dispositions s'appliquent aux conventions matrimoniales conclues avant l'entrée en vigueur de ladite loi.



Instaure une indignité matrimoniale

Texte introduit par la Loi n° 2024-494 du 31 mai 2024
visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

› Article 1399-2

Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

Création LOI n°2024-494 du 31 mai 2024 - art. 1 (V)

Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage l'époux condamné :

- 1° Comme auteur ou complice de tortures, d'actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d'agression sexuelle envers son époux ;
- 2° Pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ;
- 3° Pour s'être volontairement abstenu d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de son époux d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
- 4° Pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

NOTA :

Conformément au II de l'article 1er de la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024, ces dispositions s'appliquent aux conventions matrimoniales conclues avant l'entrée en vigueur de ladite loi.



Instaure une indignité matrimoniale

Texte introduit par la Loi n° 2024-494 du 31 mai 2024
visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille

› Article 1399-4

Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

Créé par LOI n°2024-494 du 31 mai 2024 - art. 1 (V).

L'époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale est tenu de rendre tous les fruits et revenus résultant de l'application des clauses de la convention matrimoniale qui lui confèrent un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la dissolution du régime matrimonial.

› Article 1399-5

Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

Créé par LOI n°2024-494 du 31 mai 2024 - art. 1 (V).

Dans les cas prévus aux articles 1399-1 et 1399-2, lorsqu'une clause de la convention matrimoniale prévoit l'apport à la communauté de biens propres de l'époux de la personne condamnée, la communauté doit récompense à l'époux apporteur.

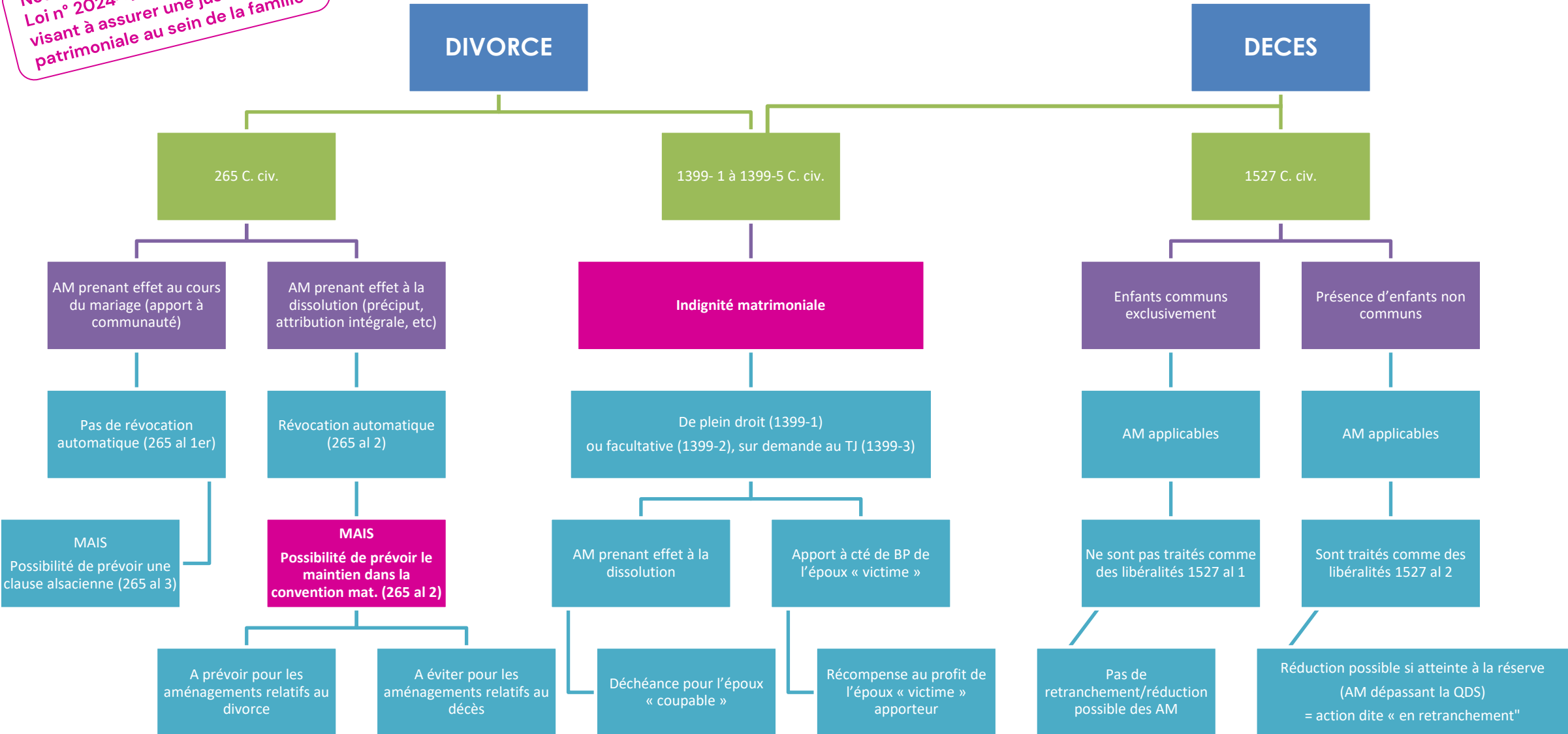
NOTA :

Conformément au II de l'article 1er de la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024, ces dispositions s'appliquent aux conventions matrimoniales conclues avant l'entrée en vigueur de ladite loi.



Sort des avantages matrimoniaux en cas de divorce ou de décès

Nouveautés
Loi n° 2024-494 du 31 mai 2024
visant à assurer une justice
patrimoniale au sein de la famille





LIMITE EN PRÉSENCE D'ENFANT(S) NON COMMUN(S)

L'ACTION EN RETRANCHEMENT

C'est une action permettant de protéger les enfants non communs.

Le législateur considère que les enfants communs ne sont pas pénalisés par des avantages matrimoniaux car leur héritage est différé dans le temps.

Ce raisonnement n'est pas transposable aux enfants non communs car ils ne sont pas héritiers légaux de l'autre époux.

La loi leur ouvre donc un droit à agir en réduction contre les avantages matrimoniaux appelé l'action en retranchement.

- L'action n'est ouverte qu'aux enfants non communs mais profitera à tous les enfants
- Elle suit le régime de l'action en réduction
- Elle a pour effet de traiter l'avantage matrimonial comme une libéralité (imputation et réduction)
- En conséquence, si l'avantage matrimonial excède la quotité disponible spéciale entre époux, il donnera lieu à réduction.



CALCUL DE L'ACTION EN RETRANCHEMENT

Pour savoir si les avantages matrimoniaux sont réductibles et dans quelle proportion, il convient d'en faire une évaluation globale puis de les intégrer à la liquidation successorale comme une libéralité.

➤ **Evaluer les avantages matrimoniaux**

Cette évaluation repose sur la comparaison entre :

- ✓ La liquidation du régime conventionnel
- ✓ La liquidation qui aurait été faite si les époux avaient été soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts

➤ **Les avantages sont-ils excessifs ?**

Les avantages ainsi déterminés sont à intégrer à la liquidation successorale

- ✓ Dans la masse de calcul de la QD et de la réserve : dans la réunion fictive des libéralités
- ✓ Lors de l'imputation des libéralités :
 - ✓ Rang d'imputation: date de la convention matrimoniale
 - ✓ Secteur d'imputation : la QDS

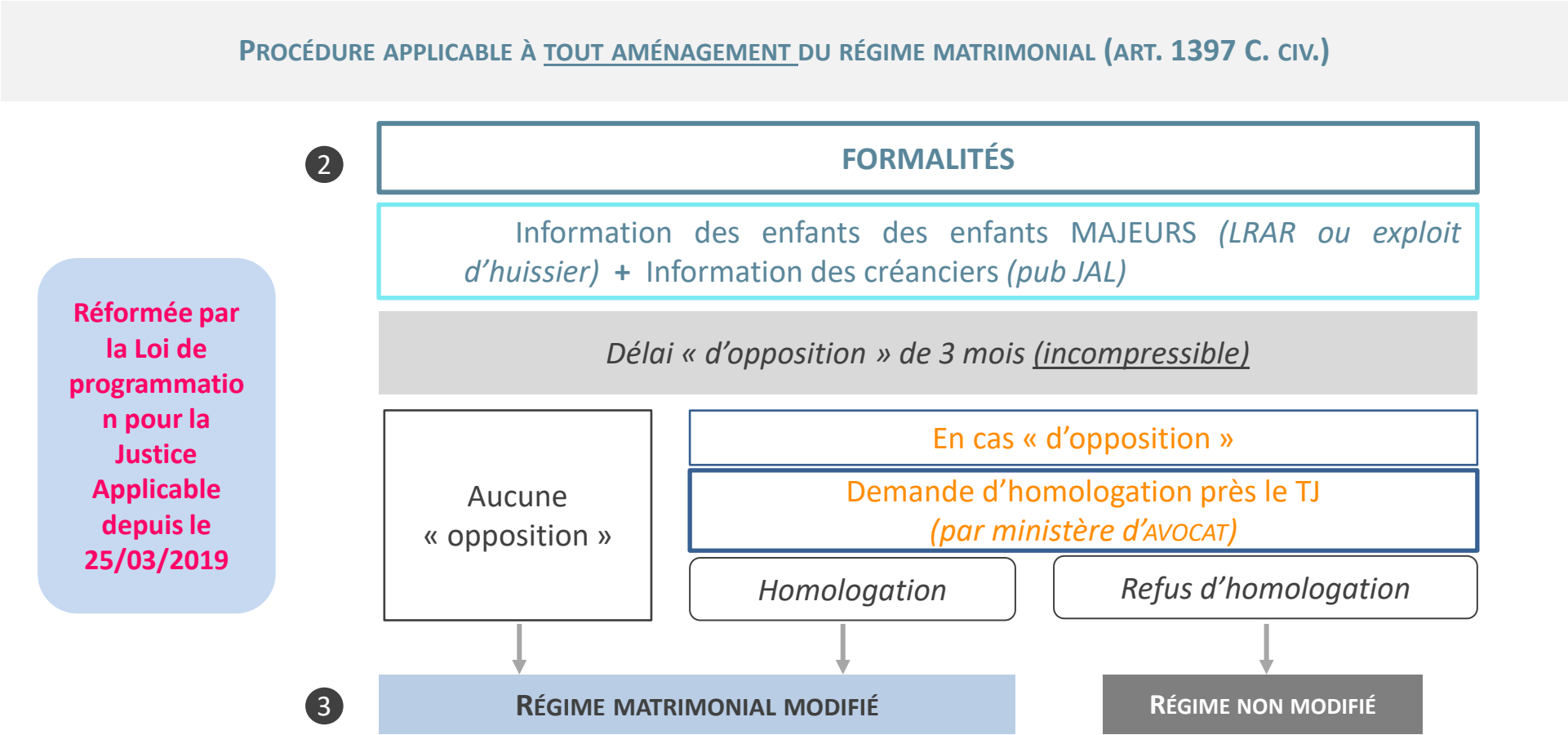
➤ **Réduction en valeur le cas échéant**

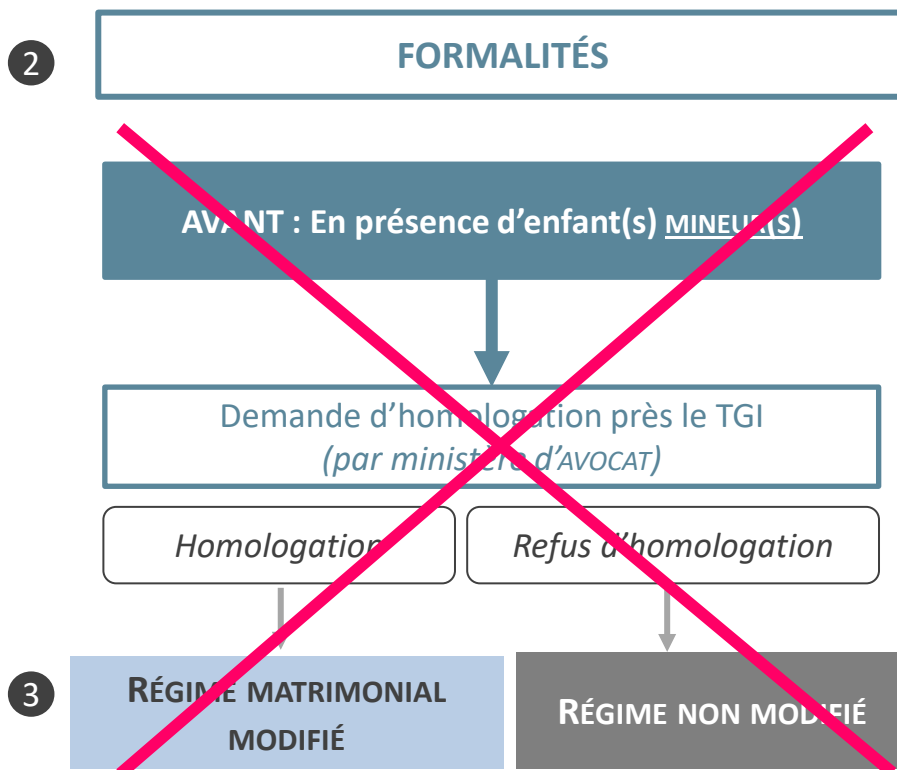
➤ **Possibilité de différer l'exercice de l'action en retranchement jusqu'au décès du survivant**



PROCÉDURE APPLICABLE À TOUT AMÉNAGEMENT DU RÉGIME MATRIMONIAL (ART. 1397 C. CIV.)





PROCÉDURE APPLICABLE À TOUT AMÉNAGEMENT DU RÉGIME MATRIMONIAL (ART. 1397 C. CIV.)

FIN DE L'HOMOLOGATION SYSTÉMATIQUE EN PRÉSENCE D'UN ENFANT MINEUR

Désormais le notaire peut saisir le juge des tutelles

S'il estime que l'acte compromet manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou est de nature à lui porter un préjudice grave

Sinon, le changement de régime se fera avec les formalités classiques



➤ LIBÉRALITÉS À CAUSE DE MORT ET CANTONNEMENT

La dévolution successorale légale peut être modifiée par des dispositions à cause de mort. Il s'agit de disposer de **BIENS À VENIR** pour après sa mort. Ces dispositions **PRENNENT EFFET AU DÉCÈS** et portent donc sur le biens existants au décès.

Deux types de supports existent pour disposer à cause de mort :

- ✓ Testament
- ✓ Donation au dernier vivant

Les dispositions à cause de mort sont **RÉVOCABLES**.

Sauf l'exception de la DDV faite dans le contrat de mariage (très rare en pratique), qui est irrévocable.

Le bénéficiaire d'une libéralité à cause de mort peut utiliser la **FACULTÉ DE CANTONNER**.



OUTILS

PRENDRE DES DISPOSITIONS À CAUSE DE MORT

SUPPORT

LA DONATION AU DERNIER VIVANT*Au profit de son conjoint*

Acte authentique
Entre époux
Pendant le mariage
Signé des deux époux

LE TESTAMENT*Au profit de quiconque*

Testament olographe



Testament authentique
Testament mystique
Testament international

**Aux idées reçues**

- Le testament est possible entre époux
- La DDV n'est pas forcément réciproque
- Testament et DDV sont révocables unilatéralement
- On peut prévoir les mêmes choses par testament ou DDV

Attention : seul le testament peut être utilisé pour révoquer expressément des dispositions antérieures

CONTENU

SUR-MESURE - AU CHOIX DU TESTATEUR/DISPOSANT

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Legs universel | ☐ Legs particulier | ☐ Legs d'attribution |
| ☐ Legs à titre universel | ☐ Legs alternatifs | ☐ Etc ... |

+ Faculté de CANTONNEMENT



➤ LIBÉRALITÉS À CAUSE DE MORT ET CANTONNEMENT

C'est une modalité de l'option successorale **RÉSERVÉE AUX LÉGATAIRES OU BÉNÉFICIAIRES D'UNE DDV**. Comme l'option successorale, c'est un **ACTE UNILATÉRAL** : le légataire choisit seul, il n'a pas à obtenir l'accord de quiconque.



Le cantonnement n'est pas applicable concernant les droits légaux (dévolution légale).

LE CANTONNEMENT PERMET DE CHOISIR :

- ✓ En excluant certains des biens objets de son legs
- ✓ En diminuant ses droits : garder certains biens seulement

Ce que le légataire ne retient pas retombe dans la succession légale.

Cela profite donc aux héritiers légaux mais le Code civil prévoit expressément que ce **N'EST PAS CONSTITUTIF D'UNE LIBÉRALITÉ INDIRECTE** entre le légataire (qui abandonne certains de ses droits) et les héritiers légaux (qui profitent d'une masse successorale augmentée).



✓ Distinction cantonnement et partage

Exemple

Georges décède laissant son ami Paul, légataire de moitié en pleine propriété de l'universalité de ses biens. Il n'avait pas de proches parents.
La succession comprend une maison (200.000 €), un PFVM (100.000 €) et des liquidités (100.000 €).

Paul ne veut aucun droit sur la maison dont il ne veut pas assumer la gestion. Il vous demande s'il peut cantonner son émoluments aux autres biens et prendre le PFVM et les liquidités, ensemble pour 200.000 €, soit la moitié de la succession.

Qu'en pensez-vous?

Ce n'est PAS possible.



CONSEIL PRATIQUE

Pour optimiser l'utilisation du cantonnement, on peut prévoir une disposition à cause de mort :

- ✓ En pleine propriété
- ✓ Et universelle

Ainsi, on laisse une grande liberté au légataire.
Le cas échéant, il peut laisser passer suffisamment de biens pour remplir les enfants de leur réserve et ainsi éviter de payer l'indemnité de réduction.
Il choisit seul tant les biens qu'il retient que ceux qu'il laisse passer.

On peut parvenir au même résultat qu'un partage :

- Sans avoir besoin de l'accord des autres héritiers
- Sans payer le droit de partage



Attention à la rédaction de la DDV

Il existe plusieurs formules-types utilisées dans le notariat.

Elles ne sont pas équivalentes.

Et au-delà des formules répandues, la DDV peut prévoir des dispositions à titre particulier ou ne portant que sur l'usufruit, ...

CONSEIL PRATIQUE



Toujours se faire communiquer la copie des DDV des clients pour savoir ce qu'elles contiennent.



✓ Rédaction 1

Le donateur a, par ces présentes, fait donation, pour le cas où il lui survivrait, à son conjoint, à ce présent et qui accepte, à savoir :

1°) - Si le donateur ne laisse pas d'héritiers réservataires : de la toute propriété de l'universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession,

[...]

2°) - Si le donateur laisse un ou plusieurs descendants : au choix exclusif du conjoint, de tout ou partie de l'une des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation alors en vigueur au jour du décès du donateur, soit en toute propriété seulement, soit en toute propriété et usufruit, soit en usufruit seulement.

[...]



Objet de la libéralité en présence d'enfant(s) :

Au choix du conjoint :

- ☐ QDO
- ☐ Ou 100% usufruit
- ☐ Ou ¼ PP + ¾ usufruit

Conséquence propriété collective
entre le conjoint et les enfants

- ☐ indivision
- ☐ Ou démembrement
- ☐ Ou indivision + démembrement

Et Cantonnement moins optimal





✓ Rédaction 2

Le donateur a, par ces présentes, fait donation, pour le cas où il lui survivrait, à son conjoint, à ce présent et qui accepte, à savoir :

1°) - Si le donateur ne laisse pas d'héritiers réservataires : de la toute propriété de l'universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession,

[...]

2°) - Si le donateur laisse un ou plusieurs descendants : de la toute propriété de l'universalité de ces mêmes biens.

Toutefois, si la réduction de la présente donation est demandée par les descendants, le conjoint survivant aura le choix de s'acquitter de la réduction en nature ou en valeur dans les conditions prévues par la loi. Il bénéficiera alors de la quotité disponible entre époux en vigueur au jour du décès. Le choix de l'une des quotités le cas échéant proposées dans le cadre général de la quotité disponible entre époux appartiendra exclusivement au conjoint survivant.

[...]



Objet de la libéralité en
présence d'enfant(s) :
Universalité

Conséquence propriété exclusive du conjoint,
redevable d'une indemnité de réduction, en valeur.

Ou exercice du cantonnement pour laisser passer
suffisamment de biens aux enfants, tout en évitant la
propriété collective

Cantonnement optimal





➤ CLAUSES BÉNÉFICIAIRES

✓ LA CLAUSE DÉMEMBRÉE

✓ LA CLAUSE À OPTION



Pour protéger le conjoint ET transmettre aux enfants



➤ CLAUSE BÉNÉFICIAIRE DÉMEMBRÉE

*« Je désigne pour bénéficiaires de mon contrat d'assurance : mon conjoint, **pour l'usufruit** ; mes enfants, vivants ou représentés à concurrence d'un tiers chacun **pour la nue-propriété**; à défaut, mes héritiers. »*



La rédaction de la clause ne permet pas véritablement à Madame d'avoir la libre disposition des fonds



La protection du nu-proprétaire

Inventaire

C. civ. Art. 600

« L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit. »

Caution

C. civ. Art. 601

« Il donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. »

Emploi

C. civ. Art. 602

« Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;

Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;

Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;

Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier. »



➤ CLAUSE BÉNÉFICIAIRE DÉMEMBRÉE

Quasi-usufruit

Emploi et démembrement

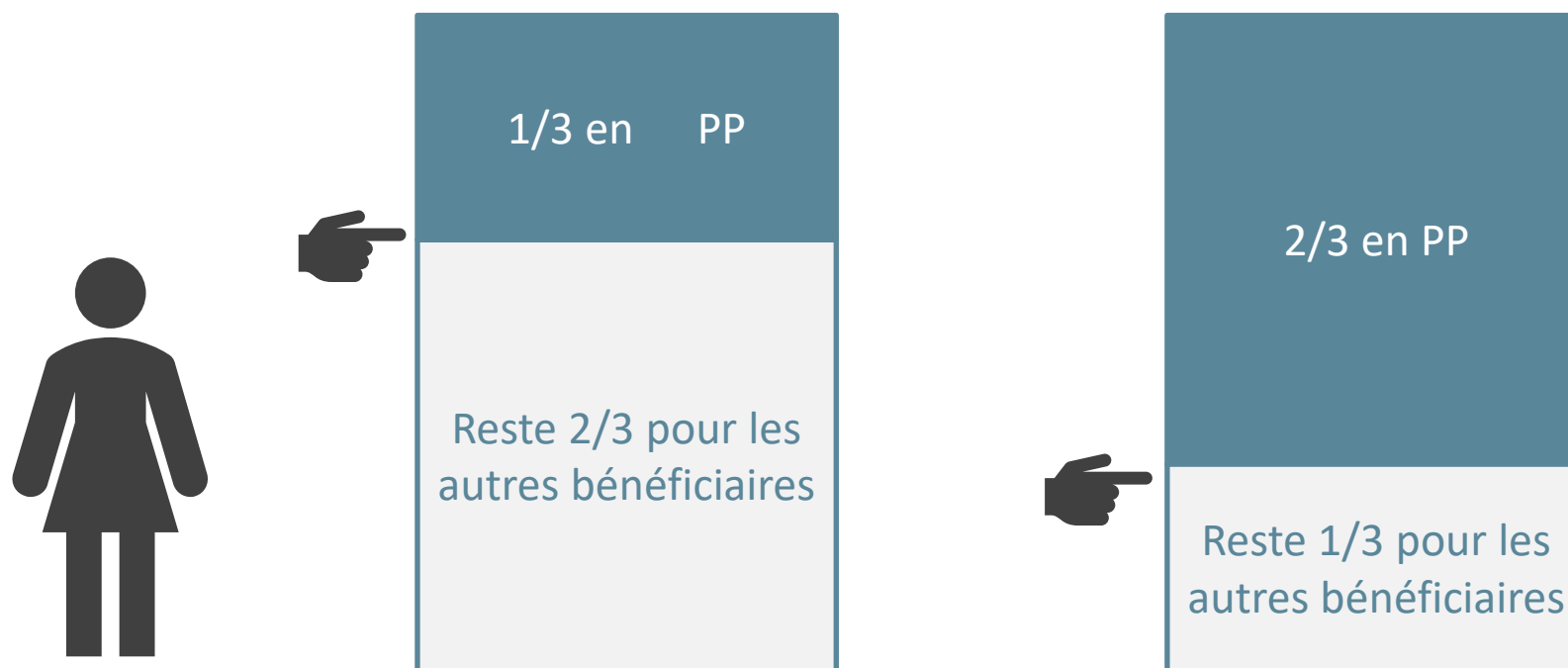
Anticiper pour adapter la rédaction

- ✓ Dispense de caution et d'emploi pour l'usufruitier
- ✓ Obligation de passer une convention de QU
- ✓ Imposer une indexation
- ✓ attention au risque fiscal 990I

- ✓ Obligation d'emploi
- ✓ Choix d'un type de support pour l'emploi
- ✓ Obligation de passer une convention de démembrement



➤ CLAUSE BÉNÉFICIAIRE A OPTION





➤ CLAUSE BÉNÉFICIAIRE A OPTION

Formules proposées par Jean AULAGNIER

« Bénéficiaires : Mon épouse, Madame X... née à le demeurant à, pourra à son choix, accepter, ou en pleine propriété, ou en usufruit seulement, soit la totalité, soit les trois quarts, soit la moitié, soit un quart, du capital dû par la compagnie d'assurance au jour de mon décès. Elle disposera d'un délai de trois mois pour faire connaître à la compagnie la fraction du capital acceptée et la nature du droit retenu, pleine propriété ou usufruit. A défaut d'avoir exprimé son choix dans le délai imparti, elle sera bénéficiaire de la totalité du capital en pleine propriété.

La fraction du capital en pleine propriété ou la fraction du capital en nue-propriété non acceptée par mon épouse, bénéficiera à mon fils Mr ...né à ..., et à ma fille Mme.... née à, vivant ou représenté par moitié chacun.

Variante :

Charges et conditions :

Pour la partie du capital dont elle n'aurait accepté que l'usufruit, mon épouse sera dispensée de donner caution et dispensée de faire emploi au sens des articles 601 et 602 du Code civil ».



➤ CLAUSE BÉNÉFICIAIRE A OPTION

✓ Civilement :

La validité de la clause est admise par la doctrine majoritaire

✓ Fiscalement :

La Réponse Ministérielle Malhuret (JO 22/09/16) précise les modalités de taxation



➤ CLAUSE BÉNÉFICIAIRE A OPTION

Intérêts pratiques :

- Permettre au bénéficiaire d'adapter le périmètre de la transmission faite à son profit à ses besoins effectifs. « *Ne pas être obligé de tout prendre ou de ne rien prendre* ».
- Au plan fiscal, cette désignation permet d'utiliser au mieux les abattements ou la progressivité de l'impôt, soit au 757 B soit au 990 I du CGI.



Clause démembrée

Clause à option

Pour une transmission intergénérationnelle

Usufruitiers
Les enfants

Nus-propriétaires
Les petits-enfants

Option pour chaque
« tête de souche »



PRÉCONISATIONS – Prédécès de Mme

A- EN CAS DE PRÉDÉCÈS DE MADAME

Les objectifs :

- Protéger le conjoint
 - En lui assurant la pleine propriété de la maison de ville de Vichy
 - En lui laissant la pleine propriété de son CAV
 - En lui permettant de conserver seul la propriété des parts de SA (mais pas en plus de sa part)
 - En lui transmettant des capitaux sans léser les enfants
- Eviter de laisser des droits en pleine propriété au conjoint sur les autres biens
- Eviter l'indivision entre conjoint et enfants



PRÉCONISATIONS – Prédécès de Mme

A- EN CAS DE PRÉDÉCÈS DE MADAME

Les objectifs :

➤ Protéger le conjoint

- En lui assurant la pleine propriété de la maison de ville de Vichy
- En lui laissant la pleine propriété de son CAV
- En lui permettant de conserver seul la propriété des parts de SA (mais pas en plus de sa part)

Aménager le régime matrimonial (procédure spécifique de l'art. 1397 C. civ.) en prévoyant, pour le cas où Monsieur est survivant, un préciput ou un prélèvement moyennant indemnité, sur :

- la maison de ville de Vichy
- le CAV non dénoué – attention à l'éventualité d'une action en retranchement
- les actions de SA



PRÉCONISATIONS – Prédécès de Mme

A- EN CAS DE PRÉDÉCÈS DE MADAME

Les objectifs :

- Protéger le conjoint
 - En lui transmettant des capitaux sans léser les enfants

Modifier la clause bénéficiaire du contrat de Madame et prévoir une clause démembrée avec dispense de caution et d'emploi et obligation de passer une convention de quasi-usufruit et de prévoir une réévaluation de la dette/créance.



PRÉCONISATIONS – Prédécès de Mme

A- EN CAS DE PRÉDÉCÈS DE MADAME

Les objectifs :

- Eviter de laisser des droits en pleine propriété au conjoint sur les autres biens

Exhérer le conjoint de ses droits légaux en pleine propriété.

- Eviter l'indivision entre conjoint et enfants

Par testament, léguer aux enfants la pleine propriété des biens propres.

Ou, par testament, léguer en démembrement les biens propres :

- Usufruit pour le conjoint (qui pourra cantonner)
- Nue-propriété pour les enfants

Et imposer une convention de démembrement pour régler les relations des parties.

Attention : rédiger toutes ces dispositions à cause de mort, avantages matrimoniaux (prenant effet au décès) et clauses bénéficiaires, en les conditionnant à la qualité de conjoint non engagé dans une démarche amiable ou judiciaire de divorce.



PRÉCONISATIONS – Prédécès de M.

A- EN CAS DE PRÉDÉCÈS DE MONSIEUR

Les objectifs :

- Exhérer sa mère et sa sœur
- Protéger le conjoint
 - en lui assurant la jouissance de la maison d’Arcachon
 - En lui assurant la pleine propriété des biens communs
- Transmettre le maximum de biens à ses neveu et nièce (biens propres et capitaux)



PRÉCONISATIONS – Prédécès de M.

A- EN CAS DE PRÉDÉCÈS DE MONSIEUR

Les objectifs :

- Exhérer sa mère et sa sœur

Par testament, les priver de tout droit dans la succession.

Rappels sur les droits de retour :

- Droit de retour conventionnel : peut concerner uniquement les biens reçus par donation, il n'y en a pas ici.
- Droit de retour légal des père et mère : d'ordre public mais inapplicable car le défunt n'avait pas reçu de bien par donation de ses père et mère.
- Droit de retour légal des frères et sœurs : pas d'ordre public, ce testament aura pour effet d'y faire obstacle le cas échéant (concerne les biens reçus des ascendants par donation ET succession).



PRÉCONISATIONS – Prédécès de M.

A- EN CAS DE PRÉDÉCÈS DE MONSIEUR

Les objectifs :

- Protéger le conjoint
 - En lui assurant la pleine propriété des biens communs

Aménager le régime matrimonial (procédure spécifique de l’art. 1397 C. civ.) en prévoyant une attribution intégrale au survivant, uniquement pour le cas où Madame est survivante.



PRÉCONISATIONS – Prédécès de M.

A- EN CAS DE PRÉDÉCÈS DE MONSIEUR

Les objectifs :

- Protéger le conjoint
 - en lui assurant la jouissance de la maison d’Arcachon

1/ Par testament, léguer l’usufruit à Madame et la nue-propiété aux neveu et nièce

Ou

2/ Envisager de commencer à transmettre par donations successives puisque Monsieur est encore jeune. Seule la nue-propiété serait transmise aux neveu et nièce et une société serait constituée pour éviter l’indivision entre eux.

- ✓ Apporter la NP du bien à une SC à constituer. Monsieur se réserve l’usufruit et constitue un usufruit successif au profit de son épouse. Le démembrement porte sur le bien et non sur les titres.
- ✓ Travailler la rédaction des statuts : pouvoirs, gérance etc...
- ✓ Prévoir des donations successives tous les 15 ans de la PP d’un certain nombre de parts à chacun des neveu et nièce. On peut utiliser des donations simples ou des donations-partages.
- ✓ Faire prendre en charge les droits de donations (DMTG) par le donateur pour optimiser fiscalement la transmission.
- ✓ Par testament, prévoir un legs des parts restantes aux neveu et nièce en prenant garde d’éviter l’indivision. Le legs fait à chacun doit porter sur des parts distinctes et identifiées par leurs numéros.

Attention toutefois au risque d’abus de droit. Voir cours sur Les Sociétés Civiles (Cas Mitchell)



PRÉCONISATIONS – Prédécès de M.

A- EN CAS DE PRÉDÉCÈS DE MONSIEUR

Les objectifs :

- Transmettre le maximum de biens à ses neveu et nièce (biens propres et capitaux)
- ✓ Par testament, leur léguer les autres biens propres.
- ✓ Faire régulariser une Renonciation Anticipée à l'Action en Réduction (RAAR) par l'épouse, Madame TOKYO.
- ✓ Pour transmettre des capitaux avec une fiscalité moins lourde, modifier la clause bénéficiaire du contrat de Monsieur pour désigner ses neveu et nièce.
- ✓ Possibilité d'arbitrer certains biens pour placer les fonds sur des contrats d'assurance vie.



Merci de votre attention

Retrouvez-nous sur :

